



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

נציגות הבית המשותף "בית הטיילת"

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד אפרים אברמזון ואח' – רחוב ביתר 2, בית
הטיילת, י-ם
טל': 02-5654001

נגד

1 אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ

נתבעים

באמצעות ב"כ: עו"ד שי בירן
תל אביב - יפו

2 מגה קמעונאות בע"מ, חברה 520036187 (נמחקה)

פסק דין

עניינו העיקרי של פסק דין זה הוא האופן בו יש לחשב את שיעור השתתפותה של הנתבעת, בעלת מרכול, בהוצאות התחזוקה והניהול של הבית המשותף הידוע כ"בית הטיילת" בירושלים. באופן ממוקד, השאלה היא האם עליה לשאת בשיעור המוטל על יתר בעלי היחידות בבית המשותף באופן שוויוני, על פי שטח הרצפה של היחידות ביחס לכלל שטחי הרצפות בבית המשותף, או שחל עליה הסדר אחר, המטיל שיעור השתתפות נמוך יותר, ומהו הבסיס המשפטי לחיובה כאמור.

מבוא

1. הבית המשותף טרם נרשם ככזה, ונמצא ברחוב ביתר 2 בירושלים, וידוע בשם "בית הטיילת" (להלן – הבית המשותף). בבית המשותף שתי קומות של חניון תת קרקעי, וכן קומת כניסה וקומת קרקע בה נמצא מרכול וכן חנויות או עסקים נוספים, ו-4 קומות נוספות של משרדים.

2. התובעת היא נציגות הבית המשותף.

3. הנתבעת 1 (להלן – הנתבעת) היא בעלת יחידה בקומת הקרקע בבית המשותף, המשמשת כמרכול.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. שטח יחידת הנתבעת על פי הסכם המכר שנחתם עמה הוא כ 1,540 מ"ר ועל פי הסכם הניהול עליו חתמה מאוחר יותר ביום 26.9.2003 1,586 מ"ר. לפי אותו הסכם ניהול, זהו השטח המוסכם לעניין גביית דמי הניהול (ר' הגדרת "דמי ניהול" בסעיף 2 להסכם). הנתבעת שילמה במהלך השנים דמי ניהול בסך של \$ 1.25 למ"ר, בתוספת מע"מ. יתר בעלי היחידות מחויבים, לשיטת התובעת, עד ליום 1.7.2012 בסך של 14 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ, ומאותו מועד בסך של 18 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ.

עיקר טענות התובעת

5. לטענת התובעת, יש לדחות את טענות הנתבעת בנוגע להיות התובעת נציגות הבית המשותף ובנוגע לסמכותה להגיש את התביעה. לטענתה, בעלי הדירות אשררו את בחירת הנציגות בהחלטת אסיפה כללית מיום 11.2.2015. הנתבעת אינה טוענת לנציגות אחרת.

6. לטענת התובעת, על פי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) על הנתבעת להשתתף בחלקה בהוצאות ההחזקה והניהול של הבית המשותף באופן שוויוני ליתר היחידות בבית המשותף.

7. לטענתה, מדובר בתביעה על פי חוק המקרקעין ולא בתביעה חוזית. לטענתה, מכיוון שהבית המשותף לא נרשם, חל עליו התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. עוד לטענתה, חריגה מהוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, באופן המטיל תשלומים גבוהים יותר על בעלי הדירות האחרים, יכולה להיות רק בהסכמתם, לאור הוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין והוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי.

8. לטענתה, קביעת הוראה בהסכם מכר המשנה את הוראות התקנון המצוי, יכולה להיות רק בנספח או במפרט שיצורף לכל הסכמי המכר, לאור הוראת סעיף 6(א)(3) לחוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973 (להלן – חוק המכר). הוראה כאמור צריכה להיות ברורה ומובנת. לטענתה, אף שבהסכם המכר שנכרת בין היזם שבנה את הבית המשותף לבין הנתבעת צוינה ההוראה המיטיבה עם הנתבעת באופן ברור, הרי שבהסכמי המכר של יתר בעלי הדירות צוינה ההוראה באופן מעורפל ואף מטעה. לטענתה, בעניינים אחרים, שבהם הוחרגה הנתבעת לטובה, כן צוין הדבר ביתר הסכמי המכר באופן ברור.

לטענתה, הסעיף שנוסח בהסכמי המכר של יתר בעלי הדירות, אמנם מתייחס לניסוח תקנון עתידי שיתייחס לאופן השתתפות הנתבעת בהוצאות ניהול הבית המשותף לאור טיפולה באחזקת חלק משטחי השירות, אך מדובר בסעיף כללי שאינו עומד בדרישת סעיף 6(א) לחוק המכר.

9. לטענתה, העיקרון הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין עוגן במפורש בהסכמי המכר של יתר בעלי הדירות, וכן בהסכמי החכירה שלהם עם רשות מקרקעי ישראל, ואף הנתבעת עצמה חתמה על הסכם חכירה שחייב אותה בהשתתפות על פי עקרון זה.

10. עוד לטענתה, העובדה שהנתבעת מתחזקת שטחים שבבעלותה אינה מסייעת לה, שכן האחריות של כל בעל נכס הוא לטפל בשטחים שבבעלותו. גם מידת ההנאה של הנתבעת מהרכוש המשותף אינה רלוונטית לשאלת גובה דמי הניהול שעליה לשלם. לטענתה, אף לפי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חוות הדעת של מומחה הנתבעת, בחינת מידת ההנאה של הנתבעת מביאה לכך שעליה לשלם סכום הגבוה פי שניים מהסכום המשולם על ידה. באשר לטענתה של הנתבעת, שהיא אינה מחוברת למערכת הציילרים של הבית המשותף, ועל כן אין לחייבה בהוצאות החשמל של הציילרים, טוענת התובעת שהנתבעת היא שביקשה שלא להתחבר למערכת הציילרים ומכל מקום טענה מסוג זה נדחתה בפסיקה.

11. לטענתה, גם בהסכמים שחתמו בעלי הדירות מול חברת הניהול לא ניתן ביטוי מפורש לדמי הניהול המופחתים בהם תחויב הנתבעת (התובעת מפנה לסעיף 17.4 להסכם הניהול).

12. לטענת התובעת יש לדחות את טענות הנתבעת לעניין שיהוי, מניעות השתק או ויתור שכן המועד הרלוונטי לבחינת ידיעתם והסכמתם של בעלי הדירות הוא מועד חתימת הסכמי המכר. כמו כן, בחינת השאלה האם היה קיים נוהג בעניין, צריכה להיעשות בנוגע לכל בעלי הדירות, כאשר בנוגע לחלקם, הידיעה אודות השיעור המופחת שמשלמת הנתבעת נוצרה במועדים מאוחרים. כמו כן, קיים חוסר תום לב בשל הטעיית בעלי הדירות לאור הנוסח המעורפל של הסעיף בהסכמי המכר שלהם, דבר המונע העלאת טענת השתק מכוח מצג.

13. התובעת מבקשת לפסוק סעד הצהרתי וסעד כספי. הסעד הכספי מתייחס להפרשים שלא שולמו על ידי הנתבעת מחודש נובמבר 2007 עד חודש נובמבר 2014, על פי תחשיב התובעת. התחשיב מתייחס לסך של 14 ₪ למ"ר (בתוספת מע"מ) ששילמו יתר בעלי הדירות עד ליום 1.7.0212, וסך של 18 ₪ למ"ר (בתוספת מע"מ) ששילמו החל מהמועד האמור, בהפחתת סך של 1.25 דולר למ"ר (בתוספת מע"מ) ששילמה הנתבעת לאורך כל התקופה. זאת לפי שטח נכס הנתבעת שהוא 1586 מ"ר. עד ליום הגשת התביעה הסכום המבוקש על ידי התובעת הוא 1,425,732 ₪, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד ליום הגשת התביעה הוא 1,575,336 ₪, ובתוספת מע"מ נכון למועד הגשת התביעה הוא 1,843,143 ₪. בנוסף מבקשת התובעת לקבוע באופן הצהרתי שהיא זכאית להפרשי דמי הניהול גם ממועד הגשת התביעה ועד למועד פסק הדין, ולאפשר לתובעת להשלים את האגרה בנוגע לסעד זה (שמשמעותו כספית), ומבקשת ככל שהעניין נדרש, לפצל סעדיה בעניין. בנוסף מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת בהפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד מתן פסק הדין, ולאפשר הגשת פסיקתה לעניין גובה החוב.

14. בנוסף מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת להימנע מהשלכת פסולת ברכוש המשותף ולהימנע מאחסון ציוד ופסולת ברכוש המשותף.

15. בסיכומי התשובה טענה התובעת כי הנתבעת העלתה בסיכומיה טענות חדשות ובלתי רלוונטיות שלא באו לידי ביטוי בכתבי הטענות.

עיקר טענות הנתבעת

16. לטענת הנתבעת, במסגרת הסכמים עליהם חתומים דיירי הבית המשותף מול חברת הניהול, ובהסכם של התובעת מול חברת הניהול, הומחו לחברת הניהול כל הזכויות והחובות בקשר עם ניהול הבית המשותף וגביית דמי הניהול, ועל כן התובעת לא הייתה רשאית להגיש את התביעה.

17. לטענתה, לא חלות על העניין הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, והמחלוקת היא מחלוקת חוזית, שאין לערכאה זו סמכות לדון בה. לטענתה, גם באשר ליחידות האחרות, המנגנון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אינו זה הקבוע בסעיף 58 האמור אלא מדובר בסכום קבוע. כמו כן באשר לאחד מחברי הנציגות, הופחתו סכומים ביחס למנגנון הקבוע בסעיף 58. לטענתה, המנגנון שנקבע לקח בחשבון את ההכנסות הצפויות מכל יחידה לרבות דמי הניהול של הנתבעת על פי התעריף שסוכם עמה. התעריף השונה שסוכם עם הנתבעת, בא לידי ביטוי בכל ההסכמים הפרטניים, ומהווה תחליף למנגנון הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין. עוד לטענתה, הסכומים הנגבים מבעלי הדירות כוללים סכומים שלא ניתן לגבותם על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין שכן אינם מהווים תחזוקת הקיים, כך לדוגמה קרן הפחת. לטענתה, אף אם חל סעיף 58 לחוק המקרקעין, הרי שהוכח נוהג על פיו הנתבעת משלמת דמי ניהול שונים. בנסיבות אלו, התובעת לא יכולה לדרוש סעד בגין התקופה שקדמה להגשת התביעה.

לטענתה, התובעת אינה רשאית להסתמך על הסכמי החכירה שכן אלו לא גולו במסגרת ההליך, ומדובר בהרחבת חזית. אך גם באשר להסכמים אלו, מדובר בנוסח אחיד שלא נועד לחייב במקרים שהייתה החרגה מהוראות סעיף 58.

18. לטענתה, בהסכם המכר שנחתם עמה הוסכם במפורש שהיא תתחזק באופן עצמאי ונפרד את השטחים הנוגעים אליה, הכוללים גם שטחים מהרכוש המשותף, ונקבע תעריף של 1.25 \$ למ"ר שעליה לשלם לחברת הניהול בגין תחזוקת השטחים המשותפים, תוך שנקבע שלא תידרש לשלם מעבר לתעריף האמור. הסכם הניהול שנחתם עמה מעגן את אותו מנגנון תשלום ואף קובע הוראה משלימה לעניין אי חיובה של הנתבעת לשאת בתשלומים לקרן הפחת של הבניין.

19. לטענתה, ההיגיון שבהסדר האמור נובע הן מהיותה חנות "עוגן" בעלת שטח גדול, המביאה ליציבות פיננסית לבית המשותף, הן מכיוון שמדובר בבית שיש בו עירוב שימושים שעל פי הנהוג מחויבים על פי מפתח שונה, והן משום שהיא נושאת על חשבונה בהוצאות רבות מהן נהנים יתר הדיירים.

20. לטענתה, המרכול מהווה אגף נפרד, והדבר צריך לבוא לידי ביטוי בתקנון הבית המשותף, לכשיירשם. לטענתה, הבית לא נרשם בשל התנהלות התובעת.

21. עוד לטענת הנתבעת, בעלי הדירות האחרים בבית המשותף ידעו על דמי הניהול המשולמים על ידי הנתבעת שנים רבות לפני הגשת התביעה. הנתבעת לומדת את הדבר מהוראות בחוזי המכר של כלל הדיירים, הכוללות הוראה לעניין רישום התקנון על ידי מייצג המוכרת, אשר יכלול את אופן השתתפות הנתבעת בהוצאות ניהול הבית המשותף על פי ההסכם שנחתם עמה, וכן הוראה נוספת לעניין תחזוק שטחים על ידי הנתבעת אשר נלקח בחשבון בהסכם שנחתם עמה.

לטענתה, בעלי הדירות היו מיוצגים בעת הרכישה, ודאגו לזכויותיהם. עוד לטענתה, התובעת עצמה הייתה מודעת לתעריף המופחת בו מחויבת הנתבעת כבר במועד סמוך לאכלוס הבית המשותף, שנים רבות לפני הגשת התביעה.

לנתבעת טענות באשר למהימנות עדויות עדי התובעת בעניין זה, וכן לעובדה שהתובעת מנעה מלהביא לעדות עדים רלוונטיים אחרים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. לטענת הנתבעת, המרכול נושא באופן עצמאי בעלויות רבות ובכללן עלות חשמל ומיזוג אוויר, אשר מטיבן היו אמורות להיות מועמסות על תקציב הבית המשותף. לטענתה, המרכול חוסך בהוצאות הרכוש המשותף הן בעובדה שהוא מתחזק את הצילר שלו, בעוד יתר הצילרים מתוחזקים כרכוש משותף, והן בעובדה שהוא מתחזק את המעלית המובילה מהמרכול לקומות החניון. לטענתה, המעלית האמורה משמשת גם דיירים הנכנסים לבניין דרך כניסת המרכול. בנוסף, נושא המרכול באופן בלעדי בתחזוקת הדחסנית, וכן נושא בעלות אבטחה למרכול, ניקיון בשטחים הסמוכים לו, תחזוק בור השומן, מערכת גילוי אש והדברה. בכך לטענת הנתבעת, היא חוסכת עלויות לנציגות.

23. עוד לטענת הנתבעת דין התביעה להידחות עקב התיישנות, שיהוי, מניעות או השתק, משום שהתובעת ידעה על דמי הניהול המשולמים על ידי הנתבעת עוד משנת 2002. הנתבעת מצדה שינתה מצבה לרעה משום שהסתמכה על הסכמי המכר והניהול, והיזם שמכר לה את היחידה נקלע בהמשך להליכי חדלות פירעון, דבר שמונע ממנה לנקוט כלפיו הליך משפטי, ואף הביא לעיכוב ברישום הבית המשותף. שינוי מצבה לרעה נובע גם מהליכי חדלות פירעון של שוכרת המרכול (מגה), אשר היא שנשאה בדמי הניהול בתקופה הרלוונטית. נוסף על כך, בשל ההשתהות של התובעת, הנתבעת הוציאה הוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף, וכן נגרמו לה נזקים ראייתיים.

24. בנוסף לטענת הנתבעת, תחשיב החוב שהוגש על ידי התובעת אינו מוכיח את רכיבי הסעד הכספי, וכולל את קרן הפחת שאינה מהווה הוצאה על פי סעיף 58. לטענתה, התובעת גם לא הוכיחה את הסעד ההצהרתי. לטענתה גם יש לדחות את בקשת התובעת במסגרת סיכומיה לפיצול סעדים.

25. לטענתה לא הוכחו המפגעים הנטענים על ידי התובעת.

ההליך

26. כתב התביעה הוגש ביום 18.11.2014. ההליך נמשך זמן רב מעבר לסביר, בעיקר בשל התנהלות הצדדים.

27. ההליך החל בפני כב' המפקח (כתוארו אז) ש.הייזר. לאחר סיום תפקידו, נוהל ההליך בפני כב' המפקח (כתוארו אז) א' סילברמן. לאחר שמונה לשיפוט, נוהל ההליך בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון, ולאחר שזו מונתה לשיפוט, הועבר ההליך לטיפול.

28. הצדדים ביקשו במהלך השנים פעמים רבות אורכות ודחיות של דיונים בשל מו"מ שנוהל ביניהם והליכי גישור, אשר לא צלחו. לאחר שניתנו התראות לצדדים בדבר אי מתן אורכות נוספות, נקבע התיק להגשת תצהירים ולישיבות הוכחות. אף ישיבות ההוכחות נדחו בין היתר בשל ערעור שהגישה הנתבעת על החלטת ביניים שניתנה על ידי, ואשר נדחה בהמשך.

29. בסופו של דבר, התנהלו ישיבות ההוכחות בימים 25.10.2021, 17.1.2022 ו-13.2.2022. מטעם התובעת העידו עו"ד אריה תוסיה כהן, מר מוטי דיון, מר אלי פלץ, מר אמציה אהרונסון ומר מיכאל טננבאום, וכן הוגשה חוות דעת מומחה מטעמה על ידי מר אמיר רוזנבלום. מטעם הנתבעת העידו מר תומר חליוה, עו"ד אריה יגאלי, מר מימון פחימה, וכן הוגשה חוות דעת על ידי מר מיכאל בראל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. לאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו, לרבות סיכומי תשובה קצרים שהותר לתובעת להגיש.

דיון והכרעה

סמכות התובעת להגיש את התביעה והבסיס המשפטי לגביית דמי ניהול

31. אין מחלוקת כי המרכול מצוי בבית משותף שטרם נרשם. על בית משותף כאמור חל פרק 11 **לחוק המקרקעין**. סעיף 77ב לחוק המקרקעין מחיל על בית משותף כאמור הוראות שונות החלות על בתים משותפים שנרשמו, ובכללן את הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין לעניין קיומה של נציגות לבית המשותף, ואת סעיף 58 לחוק המקרקעין לעניין השתתפות בעלי היחידות בבית המשותף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף (להלן – דמי ניהול).

32. ממכלול הראיות עולה כי התובעת היא נציגות הבית המשותף. הנתבעת לא טענה שקיימת נציגות אחרת לבית המשותף, ונראה כי טענותיה בעניין היעדר בסיס להיות התובעת נציגות הבית המשותף נזנחו בסיכומיה. בפסיקה נקבע כי **חוק המקרקעין** אינו מכיר במצב של היעדר נציגות. על פי החוק, הבית המשותף נרשם כשהוא כולל נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה, וכן הלאה. מי שטוען שהנציגות המכהנת אינה הנציגות החוקית, צריך להראות קיומה של נציגות אחרת, הפועלת לניהולו התקין של הבית המשותף, ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם [ר' לדוגמה עש"א (מחוזי חיפה) 9047-03-19 **אריב נ' הבית המשותף** (נבו 28.4.19)]. ממסמכים שצורפו לתצהירי העדים מטעם התובעת, עולה כי אכן נבחרה נציגות לבית המשותף, ואף נציג חברת הניהול, מר דין, אשר העיד מטעם התובעת, אישר את קיומה של הנציגות, אשר מולה עובדת חברת הניהול (ר' לדוגמה תשובותיו בחקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 25.10.2021 עמוד 9 שורות 18-28). כמו כן הנתבעת עצמה מפנה בתצהירים מטעמה לסיכומי ישיבות של הנציגות שהתקיימו זמן רב לפני הגשת התביעה (לדוגמה בסעיף 48.2 לתצהיר חליוה), ולא טענה כי מדובר בנציגות אחרת מזו שהגישה את התביעה, ועל כן היא עצמה מודה כי אכן פעלה נציגות בבית המשותף. מכל מקום, אף לטענת הנתבעת בתצהירים מטעמה, כונסה אסיפת בעלי דירות, לאחר הגשת התביעה, אשר במסגרתה נבחרה נציגות דיירים (ר' סעיף 5 לתצהירו של מר חליוה מטעם הנתבעת). במצב דברים זה, הרי שגם אם נפל פגם בעבר במינוי הנציגות, אין בו כדי להביא למסקנה שלא הייתה קיימת במועדים הרלוונטיים להליך נציגות בבית המשותף, ובכל מקרה פגם כאמור, ככל שנפל, תוקן, גם אם לאחר הגשת התביעה, ולמעשה אין מחלוקת שנכון להיום קיימת נציגות לבית המשותף, היא התובעת.

33. סעיף 69 לחוק המקרקעין, החל אף הוא על בית משותף שטרם נרשם, קובע כי הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף והיא רשאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות. מכאן, שבסמכות הנציגות להגיש תביעה הנוגעת לדמי ניהול שלא שולמו על ידי מי מבעלי הדירות.

34. סעיף 77ג לחוק המקרקעין קובע לגבי בית משותף שטרם נרשם, כי יתנהל לפני התקנון המצוי שבתוספת לחוק. התקנון המצוי אינו כולל הוראות לעניין אופן חלוקת הוצאות הרכוש המשותף בין בעלי הדירות, ועל כן חלה על פיו ברירת המחלל שבסעיף 58 לחוק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המקרקעין, דהיינו, חלוקת ההוצאות על פי שטח הרצפה של כל דירה ביחס לכלל שטחי הרצפות.

35. עם זאת, כאשר קיימת בין בעלי הדירות מערכת הסכמית לפני רישום הבית המשותף, שכל בעלי הדירות הסכימו לה, מחויבים בעלי הדירות זה כלפי זה בחיובים נשוא אותה מערכת הסכמית, עד לרישום הבית המשותף, שאז התקנון המוסכם שיירשם הוא שיחייב אותם ואף יחייב כל בעל דירה שיבוא לאחריהם. ניתן לראות מערכת הסכמית כאמור, אשר צפויה בהמשך להיטמע בתקנון הבית המשותף לכשיירשם, כתקנון שטרם נרשם, ועל כן מחייב רק את בעלי הדירות שהסכימו לו [נ'] ניתוח משפטי בעניין זה בפסק דינה של חברתי, כב' המפקחת יעל ליבוביץ בתיק (מפקחת חיפה) 556/21 **סיטי סנטר נ' דן-אביב השקעות בע"מ** (נבו 28.6.2022).

36. להשלמת התמונה החקיקתית החלה בענייננו לעניין דמי הניהול, יש להזכיר גם את סעיף 6(א)(3) **לחוק המכר**, הקובעת בין היתר לעניין שיעור דמי הניהול והשירותים המחויבים בקשר אליו כי: "המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין" שאם לא כן, יראו את המוכר כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי יחולו לגבי אותם עניינים (סעיף 6(ב) לחוק המכר).

37. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע כי הנציגות יכולה להיות צד להליך בפני המפקח על רישום מקרקעין, בין היתר בסכסוכים הנוגעים לזכויותיהם או חובותיהם של בעלי דירות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין או על פי התקנון.

38. מהאמור עולה, כי התובעת, כנציגות הבית המשותף, רשאית להגיש את התביעה לצורך גביית דמי הניהול בהם חייבת הנתבעת.

39. טענת הנתבעת שבהתקשרות של דיירי הבניין בהסכם עם חברת הניהול ובהסכם בין חברת הניהול לתובעת הומחו לחברת הניהול כל הזכויות והחובות בקשר עם ניהול הבניין ובפרט בקשר לגביית דמי הניהול אינה יכולה להתקבל כפי שיפורט להלן.

40. ראשית, כנטען על ידי התובעת בסיכומי התשובה, מדובר בטענה שנטענה לראשונה בסיכומי הנתבעת. משכך מדובר בהרחבת חזית.

41. שנית, דין הטענה להידחות גם לגופו של עניין. חוק המקרקעין אינו מאפשר להתנות על סעיף 69 לעניין היותה של הנציגות מורשה של בעלי הדירות בכל הנוגע לניהול הבית המשותף, ויכולתה להגיש תביעה בשםם בעניינים אלו.

סעיף 71 לחוק המקרקעין, שאף הוא חל על בית משותף שלא נרשם, מאפשר מינוי מתחזק שיבצע את סמכויות הנציגות, כולן או רובן. הצדדים לא חידדו בסיכומיהם את השאלה האם חברת הניהול הפועלת בבית המשותף מונתה כמתחזק, אך בין אם המדובר בחברת ניהול בעלת התחייבות חוזית כלפי הנציגות וכלפי בעלי הדירות, ובין אם מדובר במתחזק, אין בכך כדי לשנות מסמכויות הנציגות על פי חוק המקרקעין. מתחזק כאמור יכול להיות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/370/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צד להליך בפני מפקח על רישום מקרקעין על פי סעיף 72 (ג) לחוק המקרקעין, בין היתר בתביעות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, או על פי התקנון.

ככל שחברת הניהול לא מונתה כמתחזק, הרי שהנציגות, ולא חברת הניהול, היא שמוסמכת להגיש תביעות בשם בעלי הדירות לצורך גביית חוב דמי ניהול לערכאה זו, וזאת מכיוון שסעיף 72 לחוק המקרקעין אינו מתיר לחברת ניהול כאמור להיות צד להליך מסוג זה. ככל שחברת הניהול מונתה כמתחזק, היא אמנם רשאית להגיש תביעה כאמור לערכאה זו, אך אין בכך כדי לגרוע מסמכות הנציגות על פי סעיף 69 לחוק המקרקעין, לפעול בעניין להגשת תביעה בשם בעלי הדירות.

פרשנות על פיה הנציגות רשאית להתפרק מסמכויותיה באמצעות העברתן לחברת ניהול מנוגדת לתכלית חוק המקרקעין, שמטרתו בהוראות הנוגעות לנציגות הבית המשותף היא להביא לייעול ניהול הרכוש המשותף לטובת כלל בעלי הדירות (ר' ספרו של א' אייזנשטיין לעיל, עמ' 311) ולא ליצור גוף חיצוני שישלוט בהם [ר' גם פסק הדין שניתן על ידי בתיק (מפקח על רישום מקרקעין) 407/19 **אמיתי בעז נ' גבעת אנדרומדה** (נבו, 27.10.2021) בפסקה 46].

42. שלישית, גם ההוראות החוזיות אליהן מפנה הנתבעת, אינן כוללות את מה שהנתבעת מבקשת לקרוא בהן. אמנם נקבע בהסכמים שחברת הניהול אחראית על גביית דמי הניהול, ונציג חברת הניהול (דיין) אישר בחקירתו שתפקידה היה לאכוף את נושא הגבייה ולהגיש תביעות ככל שיידרש, אך אין בכך כדי להביא למסקנה שסמכויות גביית דמי הניהול "הופקעו" מהנציגות, התובעת. התקשרות בחוזה עם גורם לצורך ביצוע פעולות גבייה היא פעולה נפוצה, ובמסגרת זו גם התקשרות של נציגות בית משותף עם חברת ניהול או מתחזק כדי שיבצעו מטעמה פעולות במסגרת סמכויותיה, ולא ניתן ללמוד מכך על כוונת המתקשר "להמחות" את החוב או את זכותו לגבות את הסכומים, אלא רק להיעזר באותו גורם בגביית החוב.

43. רביעית, גם מחקירתו הנגדית של מר דיין, נציג חברת הניהול, אשר העיד מטעם התובעת, עולה כי הוא תופס את חברת הניהול ככפופה להוראות הנציגות, ומשמשת כזרועה הארוכה (פרוטוקול הדיון מיום 25.10.2021 עמוד 9 שורות 18-28). בנוסף, השיב מר דיין לשאלה מדוע במקרה דנן החליט לתת לנציגות לתבוע את הנתבעת ולא פעל להגשת התביעה על ידי חברת הניהול כמו במקרים אחרים של היעדר תשלום, כי "הנציגות לא מבקשת אישורים את מי לתבוע ובמי לתמוך ובמי להתנגד..." (עמוד 10 שורות 41-44). האמור בחקירתו תאם גם את האמור בחקירתם הנגדית של נציגי הנציגות, ר' לדוגמה חקירתו של מר אהרונסון נציג הנציגות (עמוד 16 שורות 19-29).

44. גם דינה של טענת הנתבעת שסעיף 58 לחוק המקרקעין לא חל בענייננו, דחייה, כפי שיורחב להלן.

45. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע מנגנון של ברירת מחדל באשר לשיעור דמי הניהול, החל זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. מכאן שעל הנתבעת להשתתף בהוצאות הבית המשותף על פי סעיף זה, כאשר המחלוקת היא לעניין השאלה האם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר מברירת המחדל שבסעיף. הפסיקה פירשה מנגנון אחר כאמור גם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בבתים משותפים שטרם נרשמו, כמנגנון הגובר על ברירת המחדל שבסעיף 58 האמור אם נקבע **בכל** חוזי המכר של בעלי הדירות בבית המשותף, כפי שיורחב בהמשך [ר' ע"א 238/83 **נציגות הבית המשותף נ' פנחס וחייה מרכוס ואח'** (נבו 24.11.86) (להלן – **עניין מרכוס**)]. אם לא נקבע מנגנון כאמור, הרי שכפי שנאמר לעיל, חל על הבית המשותף התקנון המצוי, שאינו קובע הוראה ספציפית בעניין, ועל כן, חלה ברירת המחדל שבסעיף 58 לחוק המקרקעין. כפי שיפורט להלן, גם אם במהלך השנים שולמו דמי ניהול שאינם תואמים את הוראות התקנון, ואף אם הייתה הסכמה לכך, אין בכך כדי להביא למסקנה שאין להחיל להבא, ממועד מסוים, את הוראות התקנון בעניין זה.

46. לאור האמור, טענת הנתבעת שעילת התביעה היא חוזית, שכן אינה נובעת מסעיף 58 לחוק המקרקעין, ועל כן לא קיימת סמכות לערכאה זו לדון בה, נדחתה.

47. לחיזוק האמור אוסיף כי בהקשר אחר, נקבע על ידי בית המשפט העליון בסכסוך בנוגע לבית משותף **שטרם נרשם**, אשר עסק בשאלת סמכות המפקח לדון בסכסוך כאמור כשאחד הצדדים לו הוא מתחזק, כי "מאחר שהתקשרות עם מתחזק כרוכה מניה וביה בתשלום עבור החזקתו וניהולו של הרכוש המשותף, מוסמך המפקח לדון גם בסכסוכים בדבר התקשרות עם מתחזק ככל שהם נובעים **מסעיף 58 לחוק**" [רע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול** (נבו 17.3.2016) (להלן – **עניין לב כרמיאל**) בפסקה 23]. בהמשך נקבע, שאם היה נקבע שאכן מדובר באותו מקרה במתחזק, הייתה למפקח סמכות לדון בהליך על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין (פסקה 24).

מקל וחומר, במקרה זה שבו הנציגות היא התובעת, ואשר עוסק בדמי ניהול הנדרשים לניהול הרכוש המשותף, שמדובר בעילת תביעה על פי סעיף 58, והסמכות לדון בכך היא של ערכאה זו.

לעניין זה ראה גם עש"א (מחוזי תל אביב) 50204-10-19 **מגדלי טופ נדל"ן נ' נציגות הבית המשותף** (נבו 1.3.2020) (להלן – **עניין טופ נדל"ן**) שם נקבע בעמוד 13 לעניין חוב בעל דירה בדמי ניהול לפני רישום הבית המשותף, כי מקור החובה הוא סעיף 58 לחוק המקרקעין, עליו ניתן להתנות במסגרת הסכמי המכר עם הקבלן.

טענת הנתבעת שבפועל בעלי היחידות אינם מחויבים לפי המנגנון שבסעיף 58 לחוק משום שהם משלמים שיעור אחיד למ"ר אינה מובנת, שכן שיטת חיוב זו מביאה לתוצאה על פיה כל בעל יחידה משלם בהתאם לשטח רצפת הנכס שבבעלותו ביחס לשטח הרצפה של כלל הנכסים, בהתאם למנגנון ברירת המחדל הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין. אם כי, במקרה דנן, כפי שיפורט בהמשך, מנגנון ברירת המחדל שבסעיף 58 לחוק המקרקעין, כפוף למערכת ההסכמית שבין הצדדים.

48. גם טענות הנתבעת שדמי הניהול לא נועדו להחזקה וניהול של הרכוש המשותף אלא לעניינים נוספים, נדחות. מחוות דעת מומחי שני הצדדים עלה שהוצאות התובעת, המשולמות מדמי הניהול שמתקבלים מבעלי הנכסים, משולמות כולן עבור תחזוקה וניהול של הרכוש המשותף (ר' לדוגמה עמוד 5 לחוות הדעת מטעם הנתבעת). הנתבעת טענה טענות כלליות אודות תשלומים שמבצעת התובעת עבור רכישת שירותים או טובין שלא היו מלכתחילה ואינם מהווים הוצאות ניהול ותחזוקה שוטפת, אולם לא תמכה טענותיה בראייה כלשהי, וטענותיה אינן עומדות בקנה אחד עם חוות דעתו של המומחה מטעמה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

באשר לתשלומים המשולמים לקרן הפחת, כפי שיובהר בהמשך, אף הם מהווים חלק מהוצאות הרכוש המשותף.

טענות לעניין התיישנות מניעות השתק או שיהוי

49. החובה החלה על בעל דירה להשתתף בהוצאות הניהול והאחזקה של הבית המשותף, היא חובה הנוצרת בכל מועד שבו על בעל דירה לשלם את חלקו, והבסיס לה, כאמור לעיל, הוא סעיף 58 לחוק המקרקעין, הכפוף בהקשר דגן להוראות סעיף 6(א) לחוק המכר. ככל שיימצא שאכן קיימים הפרשי חוב שהיה על הנתבעת לשלם, בנוגע ל-7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה, הרי שסכומים אלו לא התיישנו, שכן עילת התביעה כלפיהם נוצרה בעת שנוצר החוב.

50. באשר לטענת השיהוי, כפי שנקבע בפסיקה, קבלת טענה כאמור טרם חלוף תקופת ההתיישנות, תעשה במקרים חריגים בלבד, "מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע – שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי... לצורך טענת שיהוי נדרש להוכיח כי בנסיבות המקרה זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה. היו שהוסיפו תנאי חלופי שלישי שעניינו שיהוי שנגרם עקב חוסר תום-לבו של התובע" [6805/99] **תלמוד תורה הכללי נ' הועדה המקומית, פ"ד נו 433(5), 446**. מכיוון שכאמור לעיל, עילת התביעה בכל הנוגע להפרשי דמי הניהול הנתבעים נוצרת בכל מועד שבו על בעל דירה לשלם את חלקו, לא ניתן לטעון באופן גורף כי התובעת השתהתה בהגשת התביעה בנוגע להפרשים אלו, שעילת התביעה לגביהם נוצרה באופן מדורג עד סמוך להגשת התביעה, בהתאם להצטרבות החיובים הנתבעים של הנתבעת. באשר לאפשרות כי חל שיהוי לפחות באשר לחלק מהחיובים, אלו שנוצרו בתחילת התקופה בגינה הוגשה התביעה, איני מוצאת צורך לדון בכך, שכן כפי שיפורט בהמשך, ממילא איני סבורה שניתן לחייב בהם את הנתבעת, אלא באלו שנוצרו בתקופה הסמוכה להגשת התביעה. באשר לחיובים שנוצרו בתקופה הסמוכה להגשת התביעה, בוודאי שלא קיים שיהוי, לאור המועד בו נוצרו.

51. באשר לטענת ההשתק והמניעות, טוענת הנתבעת שמצבה השתנה לרעה, שכן היזם, שמכר את היחידות בבית המשותף, נקלע להליכי חדלות פירעון ופירוק בשנת 2011, ועל כן ככל שייקבע שההוראות הרלוונטיות בחוזה המכר שנחתם עמה בטלה, לא תוכל לנקוט בהליך משפטי כלפיו. עוד לטענתה, ככל שהתביעה הייתה מוגשת טרם הליכי הפירוק כנגד היזם, היה בכך כדי להביא לנקיטת הליכי רישום הבית המשותף ובכלל זאת רישום המרכול כאגף נפרד. עוד לטענתה, מי שחבה בכל השנים הרלוונטיות לתביעה בדמי הניהול היא הנתבעת 2, שהחזיקה במרכול, ואף כלפיה הנתבעת נמצאת מול שוקת שבורה עקב פירוקה. לטענתה, התובעת הגישה באיחור, בשנת 2016 תביעת חוב לנאמנים בהליך הקפאת ההליכים של הנתבעת 2 וזו נדחתה, ועל כן יש לראות התובעת כמי שוויתרה על טענותיה גם כלפי הנתבעת. עוד לטענתה, ההשתהות בהגשת התביעה הביאה לכך שהנתבעת נשארה בהוצאות רבות של הרכוש המשותף שלא הייתה נושאת בהן לו הוגשה התביעה במועד, והייתה מבקשת לכלול אותן בהוצאות הרכוש המשותף. כן לטענתה, נגרמו לה נזקים ראייתיים.

52. טענות הנתבעת בעניינים אלו נדחות. כפי שיורחב להלן, הפירוט הנדרש בהסכמי מכר על פי סעיף 6(א) לחוק המכר נועד גם להגן על זכותו של רוכש כלפי רוכשים אחרים. החובה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הראשונית לוודא שהיזום קיים את חיוביו החוזיים כלפי הנתבעת חלה על הנתבעת עצמה, ולא על בעלי הדירות האחרים. הנתבעת אינה זכאית לגלגל את תוצאות ההפרה הנתבעת של חובות היזום כלפיה על יתר בעלי הדירות שלא היו שותפים להסכם שנחתם עמה. במערכת ההסכמית הכוללת, הפירוט הנדרש אמור היה להגן על יתר בעלי הדירות גם כלפי הנתבעת עצמה, ללא קשר לחובותיו של היזום כלפיה. כמו כן הטענה שנקיטה בהליכים כלפיה בשלב מוקדם יותר הייתה מביאה לרישום הבית המשותף ורישום המרכול כאגף נפרד היא השערה בלבד. אציין שלמרות משך הזמן הארוך בו נוהלו הליכים אלו, במשך זמן רב לא נקטה הנתבעת בהליך משפטי לצורך קידום רישום הבית המשותף (מסעיף 7 לסיכומיה עולה שפנתה בבקשה בעניין **לאחרונה** במסגרת הליך הפירוק של היזום), או בהליך להכרזה על המרכול כאגף נפרד, דבר המחליש את טענתה לעניין מימוש ההשערה האמורה.

באשר לתביעת החוב שהוגשה כנגד הנתבעת 2 שהחזיקה במרכול, הרי שעל פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, חובת ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף חלה על הבעלים ולא על השוכר. גם אם לנתבעת 2 הייתה מחויבות חוזית כלפי הנתבעת לשלם את ההשתתפות האמורה, וגם אם התובעת הגישה תביעת חוב כלפיה בעניין לנאמנים בהליך הקפאת ההליכים, וזו נדחתה, אין בכך כדי לגרוע מזכות התובעת לתבוע את הנתבעת כמי שחלה עליה החובה הראשונית לשלם את החוב האמור.

האם המערכת ההסכמית מבססת תחשיב אחר מברירת המחדל שבהוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין?

53. כפי שנקבע **בעניין לב כרמיאל**, סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין חלה גם כאשר מדובר בסכסוך על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, לפני רישומו של הבית המשותף, כאשר הצדדים לסכסוך הם אלה המפורטים בסעיף 72 לחוק המקרקעין. במצב דברים כאמור, שבו התקנון אינו קובע הוראה לעניין התנאה על ברירת המחדל שבסעיף 58 לחוק המקרקעין, יש לבחון מהי המערכת ההסכמית בין הצדדים, והאם מתקיימות הוראות סעיף 6(א) לחוק המכר.

54. הוראת סעיף 6(א) לחוק המכר חלה גם כאשר הפירוט האמור נדרש כדי להגן על זכותו של רוכש כלפי רוכשים אחרים, ולא רק כלפי הקבלן, כפי שנקבע בעניין מרכוס:

"אכן, בענייננו לא הקבלן הוא העשוי להיבנות מהוראה המשנה מהתקנון המצוי אלא המשיבים. אך כל שינוי לטובתם מהווה פגיעה ברוכשי הדירות האחרות, שאותם מייצגת הנציגות המערערת. הוצאת המעלית מהרכוש המשותף גוררת אחריה שחרורם של המשיבים מנטל הוצאות המעלית, וכך מכבידה את הנטל על יתר רוכשי הדירות, מעבר לחובתם על-פי חוק המקרקעין והתקנון המצוי. כזו תהיה גם התוצאה של שינוי על-ידי הפחתה משיעור ההשתתפות המוטל עליהם על-פי החוק או התקנון המצוי (בלי להביא לשינוי בהצמדה של רכוש המשותף). הפחתה כזו תגדיל את הנטל על האחרים. סעיף 6 נועד גם להגן על הרוכשים האחרים מפני פגיעות כאלה. על-מנת ששינוי כזה יהיה תקף כלפיהם, הוא חייב לקבל ביטוי בדרך הקבועה בחוק המכר (דירות), לא רק ביחסים שבין הקבלן למשיבים אלא גם ביחסים שבין הקבלן לרוכשים האחרים, אחרת לא יוכל לחייב אותם."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ובהמשך נקבע בנוגע לאי הכללת הוראה הנוגעת להצמדה של חלקים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, אף זאת על פי סעיף 6(א) לחוק המכר:

"די יהיה בכך אם לא קוימו רק כלפי אחד מהרוכשים כדי להכשיל את ההתחייבות כלפי המשיבים, ואזי, על-פי [סעיף 6\(ב\)](#), יראו את הקבלן כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי יחולו על הבית המשותף."

55. מכאן, שיש לבחון האם ההוראה המטילה על הנתבעת דמי ניהול מופחתים, קיבלה ביטוי בכל חוזי המכר שנחתמו עם בעלי הדירות האחרים, שאחרת, יש לקבוע את דמי הניהול על פי התקנון המצוי, לאור סעיף 6(ב) לחוק המכר.

56. לצורך מענה על השאלה האמורה, יש לבחון את פרשנות הוראות מערכת ההסכמים הרלוונטית. בהקשר זה אציין תחילה שמוסכם על הצדדים שהסכמי הניהול יחד עם הסכמי המכר מהווים מערכת הסכמית אחת (ר' סעיף 10 לסיכומי התובעת, וה"ש 14, וסעיף 56 לכתב ההגנה).

57. בהסכם המכר שנחתם ביום 29.11.1998 בין הנתבעת ליזם אשר מכר לה את המרכול, נקבע בסעיף 11.4:

"הקונה לא תדרש לשלם למוכרת תשלום כלשהו פרט לתמורה, בקשר עם זכויותיה בחניה העילית, אולם היא תשא לבדה בכל עלויות התחזוקה והניקיון השוטפים של החניה העילית, ולניקיון השוטף של שטח המעבר שבין הממכר לבין החניה העילית, אשר תהיה ברמה שלא תפחת מהמקובל במבנה".

בסעיף 11.5 נקבע:

"המוכרת מצהירה ומתחייבת כי החניון יוצא על ידה מן הרכוש המשותף של המבנה וייחשב כיחידה נפרדת בבית המשותף וכי המוכרת ו/או מי מטעמה יתפעלו ותחזקו את החניון כיחידה נפרדת משאר חלקי המבנה וכי הקונה לא תדרש לשלם תשלום כלשהו בגין אחזקת ותפעול החניון אלא אך ורק תשלום בגין החניה בחניון..."

בסעיף 11.8 נקבע:

"הקונה תנהל ותתחזק בעצמה ובאופן נפרד ועצמאי את הממכר לרבות החניה העילית ושטח הפריקה והטעינה, ברמה המקובלת בבנין. שאר שטחי המבנה יתוחקזו וינוהלו באמצעות חברת ניהול כמפורט בהסכם הניהול בנוסח שיוכן על ידי המוכרת ובלבד שיבטיח במפורש את זכויות הקונה על פי החוזה וכן שתמורת אחזקת המבנה ומתן השירותים ע"י חברת הניהול תשלם הקונה לחברת הניהול סך של \$1.25 למ"ר מבונה של הממכר (שיחושב בהתאמה לשטח המדוד של הממכר לצורך תשלום התמורה כאמור בסעיף 12.3.5 להלן), לחודש, הקונה לא תידרש ולא תשלם תשלום ו/או הוצאה כלשהם בגין אחזקת ו/או ניהול המבנה ו/או הממכר מעבר לסכום האמור לעיל".

בסעיף 11.10 נקבע:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"המוכרת מתחייבת לכלול בתקנון הבית המשותף את ההוראות הנ"ל. כמו כן הקונה תהיה זכאית לדרוש מן המוכרת לאכוף את ההוראות הנ"ל כלפי כל מי שיפר אותן. מובהר כי לגבי הוראות סעיף 11 זה שיכללו בתקנון הבית המשותף יאמר במפורש כי הן מהוות חוזה לטובת צד ג' – דהיינו הקונה".

ביום 25.9.2003 חתמה הנתבעת על הסכם ניהול בעקבות הסכם המכר, ובו נקבע בהגדרת "דמי ניהול" בסעיף 2, כי מדובר בסך של \$ 1.25 לפי שטח יחידה של 1,586 מ"ר. כן נקבע בהסכם כי הנתבעת לא תהיה חייבת בתשלומים לקרן פחת.

58. ההוראות האמורות, כפי שנוסחו, לא נכללו בחוזה המכר של יתר בעלי הנכסים בבית המשותף, אלא נקבע במסגרת סעיף העוסק בתקנון העתידי של הבית המשותף, כי הרוכש מסכים שיכללו בו:

"הוראות הקובעות את אופן השתתפות חברת הריבוע הכחול – ישראל בע"מ בהוצאות ניהול הבית המשותף, לנוכח טיפולה באחזקת חלק משטחי השרות, על פי הסכם שנחתם איתם".

במפרט שצורף להסכם המכר עם בעלי היחידות נכתב בנוגע לדמי הניהול:

"שיעור השתתפות בהוצאות הבית ובשירותים המחוייבים בקשר אליו: בהתאם להסכם הניהול ו/או תקנון שיירשם, לפי שטח היחידה ביחס לשטח כלל היחידות בבניין (ללא הצמודות), ובהיעדר הסכם ניהול ו/או תקנון – לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969".

בהסכם הניהול עליו חתמו בעלי יחידות אחרות, נקבע בהגדרת "דמי ניהול" כי מדובר בתשלום השווה ל-COST בתוספת 15% ובתוספת מע"מ כדן, ובתוספת תשלום עבור הוצאה מיוחדת ככל שתהיה כזו. כן נקבע בהסכם חובת תשלום לקרן פחת.

בסעיף נוסף בהסכם הניהול נכתב כדלקמן:

"הדייר מצהיר כי ידוע לו שחברת רבוע כחול – ישראל בע"מ, אשר רכשה יחידה בפרוייקט, תתחזק ותנהל בעצמה ועל חשבונה חלק מן השטחים הנכללים ברכוש המשותף על פי הסכם שנחתם עמה, וכי הסכם הניהול שנחתם עמה מביא בחשבון עובדה זו".

59. בפסיקה הנוגעת לסעיף 6 לחוק המכר, ניתן דגש על האופן בו יש להביא את ההוראות בנושאים הכלולים בו, במסגרת הסכמי המכר. כך לדוגמה נקבע בע"א 213/80 שמענוני נ' ברוכים, פ"ד לו (3) 808, (1983) בעמ' 813:

"מטרתו של חוק המכר (דירות) היא להביא לידיעת הקונה, בצורה ברורה ומובנת - וללא הסתתרות וערפול מאחורי אמירות כלליות וגורפות ומבלי להבליע גופי דברים, שלהם משמעות כספית חשובה, בתוך ריבוי דברים טפלים ובלתי חשובים - מה הן כוונותיו האמיתיות של המוכר, ומה הן הזכויות אשר הוא, הקונה, רוכש הימנו (ראה ע"א 118/78 [2] הנ"ל, בעמ' 812). כדי להבטיח שאכן הובאו הדברים לידיעת הקונה והובנו על-ידיו, חובה היא על המוכר לצרף לחוזה מיפרט, ובו תיאור הדירה וכל הכלול בה (כאמור בטופס שבתוספת לצו מכר דירות (טופס של מפרט)),



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ואם מבקש המוכר לשנות מן התקנון המצוי בקשר לזכויות שבבית המשותף, חייב שינוי זה להופיע במפורש במיפרט הנ"ל או במסמך המצורף לחוזה ובו פרטים בקשר לשינוי זה. ייחוד והבלטה אלה מטרתם להסב את שימת לבו של הקונה לשינויים אלה. הצורך בהגנה מיוחדת זו על קונה הדירה נובע ממעמדו הנחות של הקונה מבחינת כוח המיקוח, יכולת התמרון וניסוח החוזה לעומת הקבלן בונה הדירה, וזאת כאשר מדובר במצרך חיוני ביותר, הן לפרט והן מבחינת האינטרס הציבורי והחברתי, ובסכומי כסף ניכרים וגדולים (וראה: [ע"א 148/77](#) [3], בעמ' 625, 637).

וכן בע"א 5791/19 **עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין** (נבו 25.1.2022), בפסקאות 22, 23:

"סעיף זה, שעל פי לשונו חל גם על בתים שטרם נרשמו כמשותפים, נועד להגן על רוכשי דירות ולהבטיח כי הזכויות הנרכשות על ידם, לרבות בשטחי הרכוש המשותף, לא רק יובאו לידיעתם אלא גם יובנו על ידם, ובכך "למנוע מצב בו המוכר מסתיר את כוונותיו האמיתיות מאחורי אמירות כלליות וניסוחים מעורפלים או על-ידי 'הבלעת' עניינים מהותיים להתקשרות אשר להם משמעות כספית חשובה" (ע"א 2427/11 מפעל חסד תורה ירושלים, ת"ו נ' פליישמן, פסקה 9 [פורסם בנבו] (11.3.2014) (להלן: עניין פליישמן); וראו גם: ע"א 213/80 שמעונוף נ' ברוכים, פ"ד לז' 813, 808 (3) (1983) (להלן: עניין שמעונוף); ע"א 8148/06 אליהו נ' שימבורסקי, פסקה 9 [פורסם בנבו] (31.12.2008) (להלן: עניין אליהו)).

על רקע טיבם של יחסי הכוחות בין המוכר לרוכשים, פורש סעיף 6 לחוק המכר (דירות) על ידי בית משפט זה באופן דווקני, ונקבע כי לשם גריעת חלקים מהרכוש המשותף על המוכר לעמוד בשני תנאים מצטברים: (1) לפרט "ברחל בתך הקטנה" את החלקים המדויקים שברצונו לגרוע מן הרכוש המשותף; (2) לכלול פירוט זה במפרט או במסמך נפרד אשר יצורף לחוזה המכר בעת עריכתו (עניין פרנק, בפסקה 28; עניין פרידמן חכשורי, בפסקה כ"ב לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין). במאמר מוסגר יצוין כי בפסיקה נשמעה עמדה לפיה במקרים חריגים ניתן יהיה לסטות מהתנאי השני שצוין לעיל, ולתת תוקף להוצאת חלקים מן הרכוש המשותף, אף אם הדבר עוגן רק בחוזה המכר עצמו ולא במסמך נפרד (ראו, בין היתר, חוות דעתי בע"א 7746/11 נציגות הבניין ברחוב רוטשילד 78 ראשון לציון נ' עו"ד סטריקובסקי, כונס נכסים [פורסם בנבו] (24.10.2013); עניין פליישמן, בפסקה 12; וכן דעת היחיד של הנשיאה מ' נאור בהקשר זה, בעניין פרנק, בפסקה 31). ואולם, איני רואה צורך להידרש לאפשרות זו במקרה דנן, משום שכפי שיפורט להלן, ההוראות בחוזי המכר של הדיירים בענייננו אינן עומדות בתנאי הראשון לגריעת שטחים מהרכוש המשותף, הנוגע להגדרתם המדויקת של הנכסים שנגרעו.

לא למותר להוסיף בהקשר זה כי על פי הפרשנות הנוהגת בפסיקה, די בכך שתנאי סעיף 6 לחוק המכר לא קוימו ביחס לאחד מרוכשי הדירות כדי להכשיל את גריעת השטחים מן הרכוש המשותף גם ביחס לכלל הרוכשים האחרים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(עניין שמעון, בעמ' 812; ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' מרכוס, פ"ד מא(2) 561, 569 (1986) (להלן: עניין מרכוס); עניין קטן, בפסקה 17 לפסק דינו של השופט צ' זילברטל). בעניין אליהו הבעתי אמנם הסתייגות מהפרשנות האמורה "...

60. מכאן, שכאשר מדובר בנושאים אליהם מתייחס סעיף 6 לחוק המכר, יש לפרש את חוזה המכר באופן הנותן משקל משמעותי לפירוט הקיים בנוגע לאותם נושאים. על כן, לצורך חריגה מברירת המחלל הקבועה בסעיף 58 לחוק המקרקעין בנוגע לחלוקת הוצאות הרכוש המשותף, יש להראות שבחוזי המכר עם יתר בעלי הדירות נכללו הוצאות מפורשות המפורטות "ברחל בתך הקטנה" את החריגה בשיעור ההוצאות. הפסיקה בהקשר זה התייחסה בעיקרה לגריעת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם ליחידה מסוימת, אך המצב המשפטי בנושא זה דומה גם באשר להיקף הנשיאה בהוצאות הרכוש המשותף [ר' לדוגמה ע"א (מחוזי תל אביב) 1558/04 גרייפמן נ' נציגות הבית המשותף (נבו 25.7.2004), שבקשת רשות ערעור בעניינו נדחתה ברע"א 7295/04 נציגות הבית המשותף נ' גרייפמן (נבו 24.8.04) אשר אוזכר בסיכומי התובעת].

61. לאור האמור, יש לבחון מהי הפרשנות של הסעיפים שנכללו בחוזי המכר של בעלי היחידות, ובהסכמי הניהול, המהווים כאמור מערכת הסכמית אחת, אשר תואמת את הנדרש על פי סעיף 6(א) לחוק המכר.

62. הסכמי המכר שהוגשו כראיות במסגרת ההליך עם בעלי נכסים אחרים בבית המשותף נחתמו לאחר הסכם המכר שנחתם עם הנתבעת, ואשר כאמור קבע את הסך של \$1.25 למ"ר. מר חליוה שהעיד מטעם הנתבעת, הסכים בחקירתו הנגדית שההסכם שנחתם עם הנתבעת היה הראשון בבניין (פרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 19 שורות 18-19). לא הייתה כל מניעה שההוצאות המפורטות שנקבעו בהסכם עם הנתבעת יובאו במסגרת אותם הסכמים, ובפרט הסכום שנקבע בצורה מפורשת כסכום שעל הנתבעת לשלם כדמי ניהול בגין כל מ"ר שבבעלותה. למרות זאת, מניסוח הסעיפים בחוזי המכר ובחוזי הניהול שנחתמו עם בעלי הנכסים האחרים עולה כי אמנם צוין שהקונה מסכים להתייחסות שונה לבעלי המרכול לעניין תשלום דמי הניהול במסגרת תקנון עתידי, אך לא צוין כי כבר בשלב זה הוסכם עם המרכול על תשלום מופחת ולא צוין גובה התשלום המופחת, על אף שהיה ידוע באותה עת. כמו כן, גם אם הרוכש יכול היה להבין מנוסח סעיפי ההסכם שתהיה התחשבות במרכול לעניין גובה דמי הניהול שישלם בשל העובדה שהוא יתחזק על חשבונו חלק מהשטחים המשותפים, ניתן לפרש את הבנתו כמתייחסת להפחתה של העלויות הנוגעות לתחזוקת שטחים משותפים על ידי המרכול, או לסכומים בהם נושא המרכול המפחיתים מהוצאות הרכוש המשותף. כל הפחתה אחרת אינה עומדת בקנה אחד עם מידת הפירוט הנדרשת על פי סעיף 6(א) לחוק המכר, ומביאה למצב שבו הרוכש משלם מעבר לחלקו היחסי על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, שכן כל הפחתה בהשתתפות המרכול בהוצאות הרכוש המשותף, מביאה להגדלת הנטל על ידי בעלי היחידות.

63. לפיכך, בהתחשב במידת הפירוט הנדרשת על פי הפסיקה לסעיפים כאמור על פי סעיף 6 לחוק המכר, לא ניתן לקרוא לסעיפים האמורים בחוזים שנחתמו עם בעלי הנכסים האחרים כי המרכול ישלם \$1.25 בלבד למ"ר, ללא בחינה של עלות השירותים שהוא מבצע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/370/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעצמו ברכוש המשותף, וכי לא ניתן יהיה לשנות את הסכום האמור לעולם, ללא קשר לשינויים אפשריים בהוצאות הרכוש המשותף.

64. כעולה מהאמור לעיל, המפרט שצורף להסכם המכר הפנה לעניין זה להסכמי הניהול או לתקנון שיירשם, תוך שהבהיר שהחלוקה תהיה בהתאם ליחס בין השטח של היחידה לכלל היחידות. בהסכמי הניהול נכתב באחד הסעיפים כאמור שידוע לדייר שהסכם הניהול שנחתם עם המרכול מביא בחשבון את העובדה שהמרכול מתחזק על חשבונו חלק מהרכוש המשותף.

65. משילוב ההוראות האמורות, עולה שלא ניתן לחייב את בעלי הדירות בשיעור העולה על חלקם היחסי לפי שטח הנכס שלהם ביחס לשטח של כלל הנכסים. יחד עם זאת, לא ניתן לחייב את הנתבעת בשיעור העולה על האמור. משעה שהובא לידיעת בעלי הדירות שהנתבעת מתחזקת על חשבונה חלק מהרכוש המשותף, והם אף הסכימו להתחשב בכך, הרי שהנתבעת רשאית לקזז את אותו חלק שהיא מתחזקת בהסכמה, כנגד חובה על פי המנגנון שנקבע בהסכמי המכר עם יתר בעלי הדירות. אין בכך משום חיוב של בעלי הדירות מעבר לחלקם היחסי, שכן אם הנתבעת לא הייתה מתחזקת את אותו רכוש משותף, היקף ההוצאות של הרכוש המשותף היה גדל באותו שיעור, והיה מביא להגדלת שיעור ההשתתפות של כל אחד מבעלי היחידות. כל תוצאה אחרת תביא לכך שעל הנתבעת יוטל נטל כבד יותר מזה המוטל על ידי בעלי היחידות שכן בנוסף על השיעור האחיד שבו תישא בהוצאות הרכוש המשותף, יהא עליה לשאת גם בהוצאות התחזוקה של חלק מהרכוש המשותף כפי שסוכם עמה והובא לידיעת הרוכשים האחרים. תוצאה זו אף תואמת את הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין ואת הפרשנות שנתנה לו בפסיקה באשר לבית משותף שטרם נרשם. הוראת הסעיף קובעת את ברירת המחדל על פיה יחויבו בעלי הנכסים, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. המערכת ההסכמית על פי חוזי המכר, המשותפת לכלל בעלי הדירות, מהווה למעשה תקנון מוסכם על כלל בעלי הנכסים, המאשר לנתבעת להפחית מחלקה בהוצאות הרכוש המשותף, את ההוצאות שהוציאה בפועל לתחזוקת הרכוש המשותף.

66. מכאן עולה שהסכמי המכר, על פי לשונם, אינם תומכים בפרשנות הנתבעת. העובדה שבעלי הדירות היו מיוצגים על ידי עו"ד בעת החתימה על הסכמי המכר אינה רלוונטית לאור הוראות הפסיקה לעניין רמת הפירוט הנדרשת, הבאות להגן על רוכשים באופן כללי ללא קשר לשאלת ייצוגם.

67. גם טענת הנתבעת בדבר ידיעת התובעת על התעריף בו מחויבת הנתבעת, אין בה כדי להועיל לנתבעת. הראיות עליהן מסתמכת הנתבעת (מלבד ההוראות בהסכמים אשר נדונו לעיל) מתייחסות לאירועים **מאוחרים** להסכמי המכר, ובכל מקרה אין בהן כדי להוכיח ידיעה של **כלל** בעלי הנכסים אודות התעריף.

68. מטעם התובעת העידו נציגים של בעלי זכויות ביחידות בבית המשותף, אשר חלקם משמשים גם נציגי התובעת. מעדויות בעלי הזכויות עלה כי אף אחד מהם לא היה מודע לתעריף המופחת של דמי הניהול אשר הוסכם בין היזם לנתבעת בעת שחתם על הסכם המכר והסכם הניהול עם רכישת היחידה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כך לדוגמה, לתצהירו של עו"ד תוסיה כהן, בעל 50% ממניות חברה שרכשה יחידה בבית המשותף, אשר נבחר בהמשך להיות נציג התובעת, צורף העתק הסכם המכר עליו חתמה החברה שבבעלותו, והעתק הסכם הניהול, הכוללים הוראות כמו אלו שהובאו לעיל לעניין ההסכמים עם בעלי היחידות. בנוסף, בסעיף 13 לתצהירו העיד שרק באחת משיבות הנציגות, נודע לו כי הנתבעת משלמת תעריף מופחת. כן העיד כי לא קיימת הוראה לעניין סכום דמי הניהול שמשלמת הנתבעת באף אחד מהסכמי המכר שנחתמו עם יתר בעלי היחידות (סעיף 24 לתצהיר), דבר שאף נתמך בנוסח ההסכמים של בעלי נכסים אחרים, כפי שצורף לתצהירי הנתבעת.

גם מר אהרונסון, בעלים ומנהל של חברה שהיא בעלת יחידה בבית המשותף, וכן נציג התובעת, העיד כי למרות שהיה ביחסים קרובים עם היזם שבנה את הביתה משותף, שכן ערך את תכניות הבית המשותף כאדריכל, מעולם לא נאמר לו על ידי היזם על ההסדר המיטיב עם הנתבעת, והדבר לא נכלל בחוזה המכר שנחתם עמו. לטענתו, הדבר נודע לו תקופה ארוכה לאחר שנכנס ליחידה שבבעלותו (ר' סעיפים 38, 9, 8 לתצהיר אהרונסון). איני מקבלת את טענות הנתבעת שמחקירת אהרונסון עלה שידע מאז שנת 2002 על שיעור דמי הניהול המשולמים על ידי הנתבעת רק משום שהיה חבר נציגות והשתתף בישיבות שנתנה בהן סקירה על התקציב והגבייה של דמי הניהול. לא הוכח שסקירה כאמור כללה פירוט של שיעור דמי הניהול למ"ר שנגבה מהנתבעת. כמו כן, בניגוד לטענת הנתבעת, היותו אדריכל הבניין אינה מעמידה חזקה שהוא קרא את כל הוראות הסכמי המכר של הרוכשים, שכן הוראות מסוג זה אינן רלוונטיות לעבודתו כאדריכל. על כן אני נותנת אמון בדבריו של אהרונסון אשר הצהיר ששיעור ההוצאות המופחת שנדרשה הנתבעת לשלם נודע לו רק בשלב מאוחר, ואיני רואה כל רלוונטיות לשלב המדויק בו נודע לו הדבר, שכן די בכך שנודע לו לאחר שחתם על הסכם המכר.

מר פלץ, מנכ"ל חברה שהיא בעלים של יחידה בבית המשותף מאז 2001, העיד כי לא נמסר דבר אודות סכום דמי הניהול המופחתים שמשלמת הנתבעת בעת החתימה על הסכם המכר, וכי שמע על כך לראשונה רק מב"כ התובעת לאחר הגשת התביעה (ר' סעיפים 5-9 לתצהירו). טענות הנתבעת לעניין היותו יו"ר התובעת בתקופות שבהן הייתה התייחסות להסכם הניהול עם הנתבעת או שנשלח מכתב מטעם התובעת לנתבעת הכולל את השיעור המופחת של דמי הניהול, אין בהן כדי להוכיח ששיעור דמי הניהול של הנתבעת הובא לידיעתו האישית. מכל מקום, גם אם ידע מר פלץ על השיעור המופחת של דמי הניהול בשלב מוקדם יותר מזה שטען לו בתצהירו, אין בכך כדי להועיל לנתבעת משום שלא נטען וממילא לא הוכח שידע על כך בעת שחתם על הסכם המכר. דברים דומים העיד גם מר טננבאום, מנהל בחברת אלכחד שהיא בעלים של שתי יחידות בבית המשותף, אשר ניהול את המו"מ לצורך רכישת היחידה (ר' סעיפים 4-6 לתצהירו). טענות הנתבעת בענייננו אינן רלוונטיות, שכן עולה שהוא שפעל מטעם החברה בעת הרכישה ולאחריה בנוגע להיבטים נשוא התביעה, ועל כן עדותו היא שרלוונטית לעניין אי הידיעה אודות דמי הניהול המופחתים ששולמו על ידי הנתבעת, ועניין זה לא נסתר.

לסיכום, במסגרת החקירות הנגדיות לא הופרכו טענות העדים האמורים באשר לא ידיעתם, בעת חתימתם על הסכם המכר ועל הסכם הניהול, על התעריף המופחת של דמי הניהול שהוסכם בין היזם לנתבעת. גם אם ידעו על כך בשלב מאוחר יותר, או שהיה על חלקם לדעת על כך כנציגי התובעת, לא הוכח שידעו על כך בעת חתימת הסכמי המכר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/370/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

69. הראיה היחידה הנוגעת לידיעת בעלי היחידות במועד האמור, היא דברי עו"ד תוסיה כהן כפי שהובאו בפרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 6.2.2012 (מוצג נ/17), שם התייחס לכך שבעלי הנכסים יודעים על כך שהנתבעת משלמת \$1.25 למ"ר, וחתמו שהם יודעים על כך בהסכמי הרכישה. עו"ד תוסיה כהן הבהיר בחקירתו הנגדית שכוונתו היתה שבעלי הדירות יודעים על כך במועד קיום הישיבה ולא במועד שבו חתמו על ההסכם (פרוטוקול הדיון מיום 25.10.2021 עמוד 33 שורות 20-23). אך ללא קשר לפרשנות דבריו באותה ישיבה, אין בדבריו כדי לחייב את כל יתר בעלי היחידות, אשר לא הוכח שאכן ידעו מהו התעריף המופחת שבו חויבה הנתבעת. כמו כן כאמור לעיל, עדותם של חלק מבעלי היחידות אשר הוזמנו להעיד מטעם התובעת מעלה שאכן לא ידעו על כך במועד החתימה, ועדותם לא נסתרה. הנתבעת מצדה לא זימנה לעדות אף לא אחד מבעלי היחידות האחרים, או מי מטעם היזם שליווה את מכירת היחידות, כדי להוכיח שניתן מידע מפורט בעת חתימת הסכמי המכר של יתר בעלי היחידות אודות התשלום בו תחויב הנתבעת.

לכל היותר היה בדבריו של עו"ד תוסיה כהן, על פי הפרשנות שנתנה להם על ידי הנתבעת, כדי להראות על ידיעתו הוא אודות התעריף האמור. אני סבורה לפי הקשר הדברים, שדבריו של עו"ד תוסיה כהן כוונתו באותה ישיבה לכך שעל פי פרשנותו המוטעית כפי שהייתה באותו מועד, סבר באותה ישיבה שהסעיפים הכלליים שבחוזי המכר מצביעים על ידיעת יתר בעלי הדירות על התעריף המופחת בו מחויבת הנתבעת. אך גם אם נכונה טענת הנתבעת שעו"ד תוסיה כהן ידע על תעריף זה בעת שחתם על הסכמי המכר לאור דבריו באותה ישיבה, בניגוד לנטען על ידו, אין בכך כדי להעיד שאף יתר בעלי היחידות ידעו על כך. בוודאי שאין בכך כדי להוכיח שמר פלץ ומר טננבאום שלא השתתפו באותה ישיבה, ולא שמעו את דבריו של עו"ד תוסיה כהן, ידעו על כך בעת חתימתם על ההסכם, כאשר בתצהיריהם הצהירו במפורש שלא ידעו על כך, וכאמור, הדבר לא נסתר.

70. לאור האמור, גם אם נודע לעו"ד תוסיה כהן או לבעלי דירות אחרים, לאחר חתימתם על הסכם המכר פרטים מדויקים אודות התעריף המופחת המשולם על ידי הנתבעת, והם סברו שהנתבעת זכאית לכך לאור האמור בהסכמי המכר שהם חתמו עליהם, אין בכך כדי לכבול אותם מלטעון בשלב מאוחר יותר לפרשנות שונה להסכמי המכר, התואמת את הוראות הדין בעניין, באופן המיטיב עמם. כמו אין, אין בסמכותה של הנציגות להסכים בשם בעלי יחידות לתעריף העולה על זה שהם מחויבים בו על פי החוק, ללא הסכמתם (ר' סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין).

כמו כן, כפי שנקבע בפסיקה שהובאה לעיל, די בכך שהוראות סעיף 6 לחוק המכר לא קוימו ביחס לאחד הרוכשים, כדי להכשיל את החלתם על כלל הרוכשים. הדברים נאמרו ביחס לגריעת שטחים מהרכוש המשותף, וגם אם יש ספק לעניין יישומן בנוגע להחלת חיובים הנוגעים להוצאות הרכוש המשותף, הרי שבמקרה דנן לא מדובר באי קיום ההוראה כלפי רוכש אחד אלא כלפי כל יתר הרוכשים, או לפחות רובם המכריע. כאמור, במקרה דנן לא הוכח שהוראות סעיף 6 לחוק המכר קוימו כלפי מי מהרוכשים. כמו כן גם היה מוכח שמי מהרוכשים נתן בדיעבד פרשנות מסוימת להסכם המכר, באופן המעיד על ידיעתו אודות התעריף האמור כבר בעת החתימה על הסכם המכר, לא היה בכך כדי להביא למסקנה שיש להחיל את אותה פרשנות לגבי כלל הרוכשים.

71. ידיעה של מי מבעלי הדירות, או של נציגי התובעת, לאחר חתימת המערכת ההסכמית, אודות התעריף המופחת שמשלמת הנתבעת, ואף הסכמתם, ככל שהייתה, לתשלום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המופחת של הנתבעת, אינה גורעת מזכותם החוזית כפי שהיא על פי הסכמי המכר. הנתבעת כאמור לא הוכיחה שיתר בעלי הדירות, אף לא אחד מהם, ידעו באופן ברור מהו התעריף שהנתבעת התחייבה לשלם בעת שחתמו על הסכמי המכר, כנדרש על פי החוק והפסיקה.

לפיכך גם ההסכם מיום 1.7.2005 שבין הנציגות לחברת הניהול, שהתגלה בשלב מאוחר, בשל היותו בחזקת חברת הניהול ולא בחזקת הנציגות, והגשתו כראיה אושר (ר' החלטה מיום 30.12.2021), אינו מועיל לנתבעת. הנתבעת נתלית בהצהרת הנציגות בהסכם שכל חוזי הניהול שנחתמו בין חברת הניהול לבין דיירי הבניין תוקפם יפה גם להמשך ההתקשרות בין הנציגות לבין חברת הניהול. ראשית, אין בכך כדי להראות שהנציגות הכירה את כל סעיפי אותם חוזים, או שהחוזים היו בידה. שנית, מדובר בהסכם המאוחר לחוזי המכר שנחתמו עם בעלי הדירות ואין בו כדי לשנות את הסכמי המכר בדיעבד ושלישית, כאמור, אין בכוחה של הנציגות לוותר על זכויות של בעלי הדירות על פי הסכמי המכר, ותוקפם של הסכמי הניהול יכול להיות יפה רק בהתאם לפרשנות אותם הסכמים על פי דין.

כפי שיובהר בהמשך, אמנם יש משמעות למועד המאוחר בו הועלתה לראשונה הדרישה לשינוי התעריף על ידי התובעת, באשר לזכותם לדרוש תשלום כאמור בנוגע למועדים שקדמו לדרישה, אך אין בכך כדי לשנות את האופן בו יש לפרש את חוזי המכר.

72. גם טענת הנתבעת שהיא אינה נהנית ממרבית שירותי האחזקה שמספקת חברת הניהול, אינה רלוונטית. כפי שנקבע בפסיקה, "שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה וניהול של הרכוש המשותף אינו נגזר באופן ישיר מכמות ההנאה אותה מפיק בעל דירה מדירתו". ר' לדוגמה ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2876/00 **נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבני** (נבו, 30.12.02) בעמ' 4. כן נקבע **בעניין מרכוס**, שעל בעלי דירות להשתתף בהוצאות מעלית, **אף שאינה משרתת את דירותיהם**, ואף כאשר הקבלן התחייב כלפיהם שלא ישלמו, משום שהוצאות המעלית מגדר הרכוש המשותף והפחתת ההוצאות מאותם בעלי דירות לא באו לידי ביטוי בחוזי המכר של בעלי הדירות האחרים, ואף נקבע שאין בכוחה של הנציגות לשנות זאת.

73. לאור האמור, התעריף בו יש לחייב את הנתבעת על פי התקנון המצוי החל על בית משותף שטרם נרשם, בצירוף האמור בהסכמי המכר, לאור סעיף 6 לחוק המכר, הוא בהתאם לשטח הנכס שלה ביחס לשטחי כלל הנכסים בבית המשותף, בהתאם לאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין. מסכום זה יש להפחית כאמור את ההוצאות שהוציאה הנתבעת בפועל לצורך תחזוקת הרכוש המשותף. לפיכך, כל יתר טענות הנתבעת לעניין היעדר הצדקה או היגיון לחייב את הנתבעת בשיעור מופחת של דמי ניהול בשל הטענה לכך שהיא "חנות עוגן" או בשל עירוב שימושים וכו' אינן רלוונטיות.

74. למעלה מן הצורך אוסיף כי הניתוח האמור לעיל מייתר את טענת התובעת בדבר הסעיף בהסכם החכירה עליו חתמה הנתבעת מול מינהל מקרקעי ישראל, הסכם אשר לא הותר לתובעת לצרפו כראיה. הסעיף האמור מתייחס לתחולת הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, לעניין ההשתתפות בהוצאות הרכוש המשותף. שכן כאמור, גם ללא הסכם החכירה האמור, סעיף 58 חלק בענייננו, באופן שההוראות שבהסכמי המכר מהוות תקנון שטרם נרשם הקובע מנגנון הגובר על ברירת המחלף שבסעיף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/370/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חישוב יתרת חוב הנתבעת

75. הפסיקה הכירה במצב שבו הנציגות נהגה במשך שנים שלא לחייב בעלי יחידות מסוימות בחלקם בהוצאות השוטפות, אף שהדבר נוגד את הוראות התקנון, וקבעה ששינוי נוהג כאמור יהיה רק מעתה ולהבא [ר' ע"א (ירושלים) 11355/07 **כלפון ביטון נ' נציגות הבית המשותף** (נבו 5.8.2008) להלן – **עניין כלפון**].

76. כפי שנקבע בפסיקה, רואים בעל נכס ששילם את חלקו בהוצאות הרכוש המשותף כמי שמסכים לשיטת החיוב הנהוגה, וטענתו לעניין שינוי בשיטת החיוב אינה מקנה לו זכות להשבת סכומים ששילם בעבר או לקיזוזם [ר' לדוגמה ע"א (חי) 1688/00, **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך**, פ"מ תשס"ב (1) 721].

לעניין זה קובע המלומד א. אייזנשטיין, בספרו **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331:

"בעל דירה ששילם בעבר במשך תקופה ממושכת את הוצאות ההחזקה על פי שיעור שונה מהשיעור הקבוע בסעיף 58 לחוק, רשאי בכל עת להודיע לנציגות כי מכאן ואילך ישלם את ההוצאות בהתאמה לסעיף 58. הנציגות אינה יכולה לחייבו להמשיך לשלם על פי השיעורים ששילם בעבר בטענה כי נכונו לשלם מעל לחלקו המשותף הפכה לנורמה מחייבת...

יחד עם זאת, הוא לא יהיה זכאי לדרוש מהנציגות להחזיר לו את הפרשי התשלומים ששילם מעל התשלומים שהיה חייב בהן, שכן רואים בתשלומים ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים" (ההדגשות אינן במקור).

77. לא נטען על ידי התובעת, וממילא לא הוכח, שמי מבעלי הדירות האחרים טען בשלב מוקדם כלשהו לכך שהוא משלם מעבר לנדרש.

לאור האמור, יש לראות את יתר בעלי הנכסים כמי שהסכימו לשלם את התשלומים ששילמו במהלך השנים, דהיינו, כמי שהסכימו לשלם חלק יחסי גדול יותר מהחלק שהיו אמורים לשלם מהוצאות הרכוש המשותף. כחלק מכך, יש לראותם כמי שהסכימו לכך שחלקה של הנתבעת בהוצאות הרכוש המשותף יהיה החלק בו נשאה בפועל.

בהקשר זה יש משקל גם לעמדת התובעת עצמה, אשר תפקידה הוא כאמור לפעול בשם בעלי הדירות בכל הנוגע לניהול הרכוש המשותף, אשר המשיכה לדרוש מהנתבעת את התעריף המופחת גם לאחר שהייתה מודעת לו באופן ודאי, ולא ביקשה מחברת הניהול אשר ביצעה גבייה מטעמה לשנות את התעריף (ר' סעיף 54 לתצהיר מר חליוה מטעם הנתבעת).

78. כמו כן התובעת עצמה סברה במהלך תקופה ארוכה, גם לאחר שידעה מהו התעריף המשולם על ידי הנתבעת, שהנתבעת זכאית על פי המערכת ההסכמית לשלם את התעריף האמור.

עו"ד תוסיה כהן, אשר פעל בעניין בשם התובעת, מודה כי סבר אותה עת (בטעות לטענתו) שדמי הניהול בהם ניתן לחייב את הנתבעת הם על פי ההסכם שהיא חתומה עליו (ר' סעיפים 21-23 לתצהירו). בנוסף, גם ממכתב ששלח מר דיין ביום 22.2.2009, מוצג נ/30, מטעם חברת הניהול, והעתקו, על פי המופיע בו, נשלח לעו"ד תוסיה כהן ואדר' אהרונסון ולנציגות הבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף, עולה כי התעריף ששילמה הנתבעת היה ידוע באותה עת, וכן עולה כי באותה עת לא היתה התנגדות לתעריף זה, שכן הוא היווה את אחד הנימוקים להשתתפות הנתבעת באופן נפרד בחלק מהוצאות הדחסנית של הבית המשותף. מפרוטוקול ישיבת הדיירים מיום 6.2.2012 עולה כי גם באותו מועד עדיין סברו נציגי התובעת שלא ניתן לחייב את הנתבעת בתעריף העולה על \$1.25 למ"ר. בפרוטוקול אסיפה מיום 4.4.2012 אמנם צוין שנציגי התובעת נפגשו עם מגה, ששכרה אותה עת את המרכול, בדרישה להעלות את דמי הניהול, אולם לא עלה כי נטענו כלפיה שאינה זכאית לתשלום מופחת, אלא להיפך, שאף הם סברו אותה עת שהמערכת ההסכמית מעגנת את זכותה לתשלום מופחת (ר' נספחים 37, 38 לתצהיר מר חליוה מטעם הנתבעת).

79. מהראיות שהוצגו בפני, המועד בו נטען לראשונה על ידי מי מבעלי הדירות, שיש לחייב את הנתבעת בחוב בשיעור גבוה מזה שחויבה בו היה 19.6.2013, מועד המכתב שנשלח על ידי עו"ד תוסיה כהן בשם התובעת (נספח 5 לתצהירו), בו נטען כי אין בסיס משפטי לתשלום המופחת שמשלמת הנתבעת. מכאן, שמראיות התובעת עולה שהמועד שבו נטען לראשונה שהנתבעת אינה זכאית לשלם על פי התעריף המופחת הוא 19.6.2013. משכך, התובעת בעלי אינה זכאית לדרוש מהנתבעת דמי ניהול גבוהים מאלו ששילמה בפועל בנוגע לתקופות שקדמו ליום 19.6.2013, וניתן לשנות את שיטת החיוב של הנתבעת החל ממועד זה בלבד.

80. מכיוון שמצאתי שעל פי הפירוט שניתן בהסכמי המכר שנחתמו עם בעלי הדירות, ניתן לראות בהם כמי שהסכימו לכך שהנתבעת תחויב בדמי ניהול אשר יביאו בחשבון את שיעור ההשתתפות שלה בהוצאות הרכוש המשותף, או לכל הפחות שתוכל לקזז סכומים שהוציאה בגין תחזוקת הרכוש המשותף מחובה, הרי שהתעריף שבו יש לחייב את הנתבעת הוא על פי אותה שיטת חיוב שבה מחויבים יתר בעלי הדירות, בהפחתת הסכומים הרלוונטיים.

81. הסכומים ששילמה הנתבעת לצורך תחזוקת הרכוש המשותף:

בהקשר זה הוגשו חוות דעת מטעם שני הצדדים.

בחוות הדעת מטעם הנתבעת אמנם נטען שהנתבעת מתחזקת חלק מהרכוש המשותף, אולם לא צוין באלו סכומים. בנוסף, מומחה הנתבעת סבר כי יש להתחשב בעובדה שהנתבעת מתחזקת על חשבונה את שטחי המרכול עצמו. בעניין זה טעה מומחה הנתבעת שכן דמי הניהול נועדו לתחזוקת הרכוש המשותף, ולא לתחזוקת שטחים פרטיים של מי מבעלי היחידות. לפיכך הוצאות שמוציאה הנתבעת לתחזוקת הנכס שלה אינן רלוונטיות לעניין דמי הניהול.

באשר לצילר-

אף שעולה שלנתבעת צילר נפרד ממערכת הצילרים (3 צילרים) המשמשים את יתר בעלי הנכסים, אני סבורה שיש להפחית מתשלומי הנתבעת את התשלום שנחסך מהוצאות הרכוש המשותף בשל הצילר הנפרד של הנתבעת.

מראיות הצדדים הוכח שקיומו של הצילר הנפרד חוסך מהנציגות את ההוצאות שהייתה נושאת בהם אלמלא קיומו (ר' חוות דעת מומחה הנתבעת, חקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 13.2.2022 עמוד 5 שורות 25-27, וחקירתו הנגדית של מומחה התובעת בפרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 6 שורות 2-26).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/370/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כאמור, יש לפרש את החוזים שנחתמו עם יתר בעלי היחידות באופן שבעלי היחידות הסכימו שיופחתו לנתבעת סכומים שהיא נושאת בהם לתחזוקת הרכוש המשותף. ההפרדה שבוצעה, לבקשת הנתבעת, בין הציילר המשמש אותה לבין 3 הציילרים המשמשים את יתר בעלי הדירות, מביאה בפועל לכך שהנתבעת נושאת בתשלומים שאלמלא ההפרדה היו מוטלים על הרכוש המשותף. דהיינו, לתובעת נוצר חסכון בשל הציילר הנפרד של הנתבעת. אמנם לא מדובר בהוצאה עבור הרכוש המשותף, אך מהותית מדובר בהוצאה החוסכת באופן ישיר הוצאות בגין הרכוש המשותף, שלא היתה אמורה להיחסך מלכתחילה, בשל הפעלת מערכת דומה אך נפרדת על ידי הנתבעת. אם לא הייתה מופעלת מערכת כאמור, היה על התובעת להגדיל את מערכת הציילרים המתחזקת על ידה כדי לתת מענה לנתבעת. בפועל, כעולתה מהאמור, לא רק שהנתבעת אינה נהנית ממערכת הציילרים המשמשת את יתר היחידות, היא גם **אינה יכולה** להינות ממנה, שכן חיבורה למערכת זו היה דורש שינוי המערכת והגדלתה תוך התאמתה לצרכי הנתבעת. במקביל, הנתבעת חוסכת הוצאות ליתר בעלי היחידות ולתובעת, בכך שהיא משלמת על חשבונה עבור מערכת דומה ונפרדת. כפי שעלה מהעדויות, מדובר בסכום משמעותיים. בנסיבות אלו, ניתן לראות ב"פרשנות המוטעית" שנתנה התובעת להסכמי המכר, כנכונה בהיבטים הנוגעים לציילרים, בשל המובהקות של היעדר השימוש של הנתבעת בציילרים אלו, בקיומו של ציילר נפרד המשמש אותה, ובחסכון המשמעותי שהדבר מביא להוצאות בעלי היחידות. בנסיבות אלו, אני סבורה שיש לראות בחסכון בהוצאה האמורה כתשלום המבוצע על ידי הנתבעת עבור תחזוקת הרכוש המשותף, באופן הנכלל במערכת ההסכמית שבין בעלי הדירות [תמיכה לעניין זה ניתן לראות בהפ (ת"א) 10/92 **שיינדוף נ' האחים אפרים ומוריס בכור בע"מ** (פורסם בנבו) באשר לפרשנות הסכם מכר בנוגע לרכוש משותף במקרה חריג ביותר בו לאחד הצדדים אין שמץ הנאה מאותו רכוש, אם כי חלק מאמירות אותו פסק דין אינן עומדות בקנה אחד עם פסק הדין בעניין **מרכוס**]. תוצאה אחרת תביא להתעשרות שלא כדין של התובעת על חשבון הנתבעת.

הסכום היחיד שהובא בעניין זה כסכום שנחסך לנציגות הוא הסך של 6,000 ש"ח שנטען על ידי מומחה הנתבעת בחקירתו הנגדית, והוא מסתמך על חשבון החשמל של התובעת (כ-24,000 ₪ לחודש כאשר על פי הסבר מומחה הנתבעת חשבון החשמל מתייחס בעיקרו, כ-75% ממנו, לציילרים, ועל כן סבר שעלות החשמל החודשית לציילר היא כ-6,000 ₪, ר' פרוטוקול הדיון מיום 13.2.2022 עמוד 5 שורות 25-27), ומאידך גם מומחה התובעת הסכים בחקירתו הנגדית שההוצאות על הציילרים הן משמעותיות, והתשלום שמבצעת הנתבעת על הציילר המשמש אותה, חוסך מהוצאות הרכוש המשותף (פרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 6 שורות 2-26).

לאור האמור, ובהיעדר ראיה אחרת מטעם התובעת לסכום כאמור, ולצורך הליך זה, אני קובעת שיש להפחית מחוב הנתבעת סך חודשי של 6,000 ₪. באשר לעתיד, אני סבורה שיהיה מקום לבחון מהי ההפחתה הנגרמת בפועל מהוצאות הרכוש המשותף כתוצאה מהפעלת הציילר הנפרד על ידי הנתבעת, או לחלופין, להסכים שהתובעת תיתן לנתבעת את המענה הנדרש באמצעות המערכת שלה.

באשר לדחסנות - מהראיות עלה שהנתבעת משלמת על הדחסנות המהווה רכוש משותף סך של 1,250 ₪ שכירות לחודש (ר' חקירתו הנגדית של מומחה הנתבעת בפרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 5 שורות 49-50 וכן אסמכתאות שצורפו כנספח 5 לתצהיר יגאלי מטעם הנתבעת). מחקירתו של מומחה התובעת, ומסעיף 8.7 לתצהירו של יגאלי מטעם הנתבעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עלה שגם בעלי היחידות האחרות עושים שימוש בדחסנית, ולמעשה מדובר ברכוש משותף (פרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 9 שורות 20 – 27, וכן מכתבו של מר דיין מיום 22.2.2009 שסומן נ/30). לפיכך יש להפחית גם את הסכום האמור מהסכום החודשי בו יש לחייב את הנתבעת.

באשר לבור השומן, הסכים יגאלי עד הנתבעת שהוא משמש את הנתבעת בלבד (פרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 22 שורות 19-26). לפיכך, גם אם יש אפשרות כטענתו, שיהיו בעתיד גורמים בודדים שירצו להשתמש בו, לא הוכח על ידי הנתבעת שמדובר במערכת משותפת, המיועדת לשמש את כל בעלי הדירות או רובם.

באשר למעליות, מוסכם על הצדדים שקיימות 6 מעליות בבית המשותף, מתוכן 4 מובילות מהחניון לכל קומות הבית המשותף, אחת מהלובי לחניון ועוד אחת המחברת בין נכס הנתבעת לחניון. הנתבעת מתחזקת באופן מלא את המעלית האחרונה. הנתבעת טענה שהמעלית האמורה משמשת לעיתים אנשים המגיעים לקומות המשרדים נכסים לסופר ויורדים במעלית האמורה לחניון, כדי לעלות משם לקומות המשרדים (עקב הצורך בצי"פ למעליות המשרדים מקומת הניסה). התובעת מצדה טענה גם היא שהמעלית שייכת למרכול (ר' לדוגמה פסקה 74 לסיכומיה). מר חליוה, סמנכ"ל הנתבעת, טען בתצהירו שהמעלית היא נכס הנתבעת (סעיף 36). מהסכם המכר שנחתם עם הנתבעת עולה שהיתה כוונה להצמיד את המעלית לנכס הנתבעת (סעיף 14.6 להסכם המכר). מעדות מר פחימה שהוזמן להעיד מטעם הנתבעת, אשר שימש בעבר כראש מערך הנדל"ן במגה, כאשר שכרה את נכס הנתבעת, עלה שהוא סבור שהמעלית האמורה שייכת ליחידת הנתבעת באופן בו תוכננה ובשל מיקומה (פרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 25 שורות 39-44). לאור האמור, וכל עוד לא נקבע אחרת על ידי ערכאה מוסמכת, הרי שלאור טענת הנתבעת עצמה, יש לראות את המעלית כרכוש הנתבעת, ועל כן נשיאה בהוצאותיה אינה מהווה נשיאה בהוצאות הרכוש המשותף. אין רלוונטיות לטענה שלעיתים אורחי המשרדים משתמשים במעלית האמורה, שכן שימוש גורמים חיצוניים ברכוש פרטי אינו מצדיק הפחתה מחלקה של הנתבעת בהוצאות הרכוש המשותף.

באשר לשטחי הפריקה והטעינה – לא הוכיחה הנתבעת שמדובר ברכוש המשותף, ובסעיף 14.6 להסכם המכר, גם הם מופיעים כשטחים שיוצמדו לנכס הנתבעת. גם מחקירתו הנגדית של מר חליוה ושל עו"ד יגאלי מטעם הנתבעת עלה שמדובר בשטחי הנתבעת, גם אם בנוסף להם מטפלת הנתבעת בניקיון של שטחים סמוכים (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 22 שורות 14-18). הנתבעת לא הוכיחה שיש לה עלויות ממשיות לניקוי שטחים המשמשים לטענתה לפריקה וטעינה אך אינם חלק מהשטחים השייכים לה, וממילא לא הוכיחה מהם הסכומים הנטענים על ידה לניקוי שטחים כאמור. לפיכך גם אם יש לנתבעת עלויות בניקוי שטחי הפקירה והטעינה – הרי שמדובר בעלויות שעיקרן לצורך ניקוי שטח הפרטי.

באשר לניקיון יתר השטחים המשותפים שסביב נכס הנתבעת, לא הוכיחה הנתבעת מהן העלויות הכרוכות בניקיון שטחים אלו, והאם מדובר בניקיון הנעשה במקום התובעת או בניקיון הנובע מלכלוך חריג שגורם המרכול עצמו (ר' חקירתו הנגדית של עו"ד יגאלי מטעם הנתבעת בפרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 22 שורות 28-32).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/370/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באשר ליתר ההוצאות, לא הוכיחה הנתבעת תשלומים המבוצעים על ידה בגין הרכוש המשותף, וכאמור הטענה שאינה משתמשת במערכות האחרות אינה רלוונטית, שכן מדובר במערכות של הרכוש המשותף, ומידת השימוש שעושה בהן הנתבעת אינה משליכה על חובתה להשתתף בעלויות אלו. יחד עם זאת אוסיף, שמחוות דעתו של מומחה התובעת עולה כי מרבית המערכות המשותפות, אם לא כולן (למעט הציילרים) משמשות גם את הנתבעת, אף אם במידה פחותה. בנוסף, מחקירתו הנגדית של מומחה הנתבעת עלה שבניגוד לטענתו, הנתבעת עושה שימוש, גם אם מופחת, גם במערכות משותפות נוספות על אלו שציין בחוות דעתו (ר' פרוטוקול הדיון מיום 13.2.2022 עמוד 3 שורות 39-49 עמוד 4 שורות 1-50 עמוד 5 שורות 1-21). דברים דומים עלו גם מחקירתו הנגדית של מר חליוה עד הנתבעת (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 17 שורות 1-24). לפיכך אני מקבלת את האמור בחוות דעתו של מומחה התובעת, שלא נסתר, באשר לשימוש הנתבעת ביתר המערכות המשותפות.

82. אף שהדבר לא נדרש, אציין שגם מנתונים שהציגה הנתבעת עצמה, עולה שהיא משלמת פחות מהסכום שהיה עליה לשלם, אם היתה משלמת על פי מידת ההנאה שלה מהרכוש המשותף. בחוות דעתו ביצע מומחה הנתבעת תחשיב אלטרנטיבי לעניין ההוצאות שבהן יש מקום להשתתפות הנתבעת גם לשיטתו (עמוד 7 לחוות הדעת). מהתוצאה עולה שעלויות החודשית שעל הנתבעת להשתתף בה היא 12,714 ₪ לחודש, שהם 8.01 ₪ למ"ר, מעל הסכום החודשי המשולם על ידי הנתבעת. אולם המומחה חילק את הסכום האמור בכל שטחי היחידות במקום בשטח של הנתבעת בלבד, ועל כן הגיע בסכום נמוך יותר למ"ר. בחקירתו הנגדית הסביר שעשה זאת מכיוון שסבר שיש להפחית מהסכום האמור את הסכומים שהנתבעת משלמת עבור הוצאות הרכוש המשותף, אך הסבר זה אינו מגובה בתחשיב. ההסבר ההגיוני הוא שמומחה הנתבעת טעה בחישוב, שעה שחילק את הסכום החודשי שעל הנתבעת להשתתף בו על פי מידת ההנאה שלה, לכלל השטחים ולא לשטח הנתבעת בלבד (ר' עמוד 6 לפרוטוקול שורות 29-50). אם מומחה הנתבעת לא היה טועה בתחשיב, והיה מבצע אותו נכון, הרי שהתוצאה הייתה שהנתבעת מקבלת, גם לשיטתה, שירותים בסכומים העולים על התשלום שהיא משלמת בפועל. כאמור, מומחה הנתבעת לא ציין בחוות דעתו מהם הסכומים שהנתבעת נושאת בהם בפועל לצורך תחזוקת הרכוש המשותף, ועל כן לא כלולים בחוות דעתו כל סכומים שיש להפחיתם מסכומים אלו לשיטת הנתבעת.

אוסף שנימוקים שציין מומחה הנתבעת לעניין האופן בו מקובל לחייב חנויות מסוג זה אף הם אינם רלוונטיים, כל עוד לא קיימות הסכמות בעניין בין בעלי הדירות, כאשר בענייננו נמצא שלא עוגנו הסכמות מתאימות בהסכמי המכר.

למעלה מן הצורך אוסיף שמחוות דעתו של מומחה התובעת עלה, ולא נסתר, שקיימות יחידות נוספות בקומת יחידת הנתבעת, שמשתמשות באופן דומה לנתבעת ברכוש המשותף, לדוגמה לעניין שימוש מופחת, אם בכלל, במעליות המשותפות או בלובי. היחידות האמורות משלמות דמי ניהול כמו יתר היחידות, דבר המחליש את טענת הנתבעת לעניין חיובה על פי מידת ההנאה שלה מהרכוש המשותף בשל מיקומה.

83. התעריף לחיוב - מתצהירי נציגי התובעת עולה שבעלי הנכסים האחרים, למעט הנתבעת, שילמו דמי ניהול בסך של 14 ₪ למ"ר לפני מע"מ, דהיינו בהתאם לשטח היחידה שלהם ביחס לשטח היחידות האחרות (למעט הנתבעת) על פי החלטת הנציגות משנת 2002, והחל מיום 1.7.2012 משלמים 18 ₪ למ"ר לפני מע"מ (ר' לדוגמה סעיף 5 לתצהיר מוטי דיין, נציג חברת הניהול, שהוגש מטעם התובעת, וכן פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 6.2.2012 שצורף כנספח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4 לתצהירי של עו"ד תוסיה כהן מטעם התובעת). לתצהירו של מר דיין צורפה טבלת חישוב, המחשבת את המכפלה של 14 ₪ ובהמשך 18 ₪ למ"ר כפול שטח נכס הנתבעת (1586 מ"ר) לתקופת התביעה, והמפחיתה את התשלומים שבוצעו על ידי הנתבעת בפועל. על פי הטבלה, הפרש החוב שנותר לנתבעת לתקופת התביעה המתחילה לשיטתה משנת 2007 וכן חוב לאחר תקופת התביעה עד לסוף שנת 2020 הוא סך של 3,133,476.93 ₪ לא כולל מע"מ.

מומחה הנתבעת ציין בחוות דעתו בעמודים 4,5 שבהתאם לתחשיב שערך, סכום התקציב של התובעת חלקי שטח הבניין ללא השטח של הנתבעת, מראה כי בעלי היחידות משלמים סך של 18 ₪ למ"ר (16.5 כולל מע"מ כדמי ניהול 1.51 כולל מע"מ לקרן הפחת). בחקירתו הנגדית לא עמד על כך שמדובר בסכומים הכוללים מע"מ (פרוטוקול הדיון מיום 13.2.2022 עמוד 2 שורות 14-17). גם מר חליווה עד הנתבעת הסכים בחקירתו הנגדית שעל פי מה שהוא יודע זה התעריף המשולם על ידי יתר בעלי היחידות (ר' פרוטוקול הדיון מיום 17.1.2022 עמוד 16 שורות 15-16).

באשר לחישוב שצורף לתצהיר מר דיין, מדובר בחישוב אריתמטי פשוט, המבוסס על טענות ברורות של התובעת בדבר הסכום בו חויבו בעלי הדירות בתשלום חודשי למ"ר, תוך הפחתת סכומים ששולמו על ידי הנתבעת בפועל, כאשר הנתבעת לא הציגה כל ראיה לביצוע תשלומים אחרים. לאור האמור, הנתבעת עצמה הודתה, באמצעות חוות הדעת של המומחה מטעמה אשר הסתמך על מסמכי חברת הניהול, כי הוצאות התובעת משקפות את הסכומים האמורים המשולמים על ידי בעלי היחידות. הנתבעת לא הצליחה לסתור את האמור בטבלה שצורפה על ידי מר דיין, ולא את התחשיב שבוצע במסגרתה. לפיכך טענות הנתבעת באשר לסכום שיש לחייבה בגין כל מ"ר, כדי להביא לחיובה על פי היחס בין שטח היחידה שלה לשטח יתר היחידות, נדחות.

מכיוון שמצאתי שיש לחשב את חוב הנתבעת מיום 19.6.2013 בלבד, הרי שחוב הנתבעת לתקופה שממועד זה ועד למועד הגשת התביעה (18.11.2014) מחושב כדלקמן:

סך חודשי של 28,548 ₪ (342,576 ₪ שבטבלה לחלק ל-12 חודשים, או 18 ₪ למ"ר כפול 1586 מ"ר).

עבור 6.37 חודשים בשנת 2013 ועוד 11.6 חודשים בשנת 2014, וסה"כ 17.97 חודשים, הוא סך של 513,008 ₪.

מסד זה יש להפחית את התשלומים ששולמו על ידי הנתבעת בפועל עבור חודשים אלו. הטבלה שצורפה לתצהירו של מר דיין כללה סכומים ששולמו ברמה השנתית ולא החודשית, כאשר יתכנו שינויים מסוימים בשער דולר מחודש לחודש. מכיוון שלא מדובר בהפרשים משמעותיים, אצא מנקודת הנחה שהסכום החודשי ששולם בכל אחת מהשנים הוא הסכום השנתי לחלק ל-12 חודשים.

לפיכך הסכום החודשי ששולם בשנת 2013 הוא 86,330 ₪ שבטבלה לחלק ל-12 שהם 7,194 ₪, כפול 6.37 חודשים ובסה"כ 45,826 ₪.

והסכום החודשי בשנת 2014 הוא 84,324 ₪ שבטבלה לחלק ל-12 שהם 7,027 ₪, כפול 11.6 חודשים ובסה"כ 81,513 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/370/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאור האמור, הסכום שעל הנתבעת לשלם בהפחתת הסכומים ששילמה הוא 385,669 ש"ח, לא כולל מע"מ.

מסכום זה יש להפחית את הסכומים ששילמה הנתבעת לצורך תחזוקת הרכוש המשותף בסך של 7,250 ₪ לחודש כאמור לעיל (6000 + 1250). ובסה"כ, לאחר הכפלה בכמות החודשים דלעיל (6.37 ועוד 11.6 חודשים) סך של 130,283 ₪.

לפיכך יתרת חוב התובעת לתקופה האמורה הוא סך של 255,386 ₪, לפני מע"מ.

84. טענת הנתבעת בנוגע לכך שהיא פטורה מתשלום לקרן הפחת נדחית. אף כי בהסכם עם הנתבעת נקבע שאינה חייבת בתשלום כאמור, הדבר לא בא לידי ביטוי כלל בהסכמים שנחתמו עם בעלי הדירות האחרים. גם אם בעלי הדירות האחרים הסכימו, כאמור בחוזים שנחתמו עמם, שיופחתו לנתבעת סכומים מסוימים מההוצאות השוטפות בשל הוצאות שהיא מוציאה עבור תחזוק חלק מהרכוש המשותף, אין לכך כל קשר לקרן הפחת, ועל כן לא ניתן לקרוא אל תוך הסכמים אלו הסכמה של בעלי הנכסים האחרים לפטור את הנתבעת מתשלומים לקרן הפחת.

85. תשלומים לקרן הפחת מהווים חלק מההוצאות לצורך תחזוקת הרכוש המשותף על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין. מטרתה של קרן פחת היא שמירת כספים לצורך החלפת ציוד שהתיישן. אין כל מניעה שכחלק מההוצאות השוטפות שעל בעל דירה בבית משותף לשלם לצורך ההחזקה התקינה והניהול של הרכוש המשותף, ייגבו גם הוצאות לקרן פחת, שכן מטרתן היא תחזוקת הרכוש המשותף. העובדה שלא מדובר בהוצאות שיש להוציא אותן באופן מיידי לתחזוקת הרכוש המשותף אינה גורעת מזכות הנציגות לגבות אותן. ככל שרוב בעלי הדירות מסכימים לביצוע תשלומים כאמור, ולא נטען כי יש בכך כדי לקפח את הנתבעת ביחס לאחרים, הרי שהסכמת מרבית בעלי הדירות מחייבת גם את הנתבעת. כל עוד לא התקבלה החלטה אחרת על ידי בעלי הדירות, הנציגות רשאית לגבות מראש סכומים שאמורים לכסות את ההוצאות השוטפות של הרכוש המשותף ואף אין כל מניעה כי תגבה סכומים נוספים, סבירים, שיוכלו לכסות הוצאות עתידיות בלתי צפויות, בוודאי כאשר מדובר בבית משותף גדול, הכולל מערכות משותפות רבות ושונות. זאת בוודאי במקרה דנן, כאשר קיימת הסכמה חתומה, במסגרת חוזה הניהול, של רוב בעלי הנכסים, אשר משמעותה היא שהדבר נדרש לצורך ניהול הרכוש המשותף [ר' לדוגמה תיק (מפקח על רישום מקרקעין תל אביב) 188/10 ורוזמונד נ' ושלר (נבו 13.1.2011) בעמוד 6].

חוב שנוצר לאחר הגשת התביעה

86. אמנם למפקח על רישום מקרקעין סמכות לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, אם היה משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית צדק, על פי הוראת סעיף 75(א) לחוק המקרקעין. הפסיקה אף הכירה בסמכותו של מפקח על רישום מקרקעין לתת, במקרים מסוימים, במסגרת פסק דין סעד של חיוב בדמי ניהול שנוצרו לאחר הגשת התביעה [ר' ע"א (מחוזי ב"ש) 1133-03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף (נבו 17.5.2004) בפסקה 5]. במקרה דנן, לאור היקף הסכומים, משך הזמן בו התנהל ההליך (בשל התנהלות שני הצדדים) והאפשרות שקיימת זכות לנתבעת להפחית סכומים שהוציאה לצורך תחזוקת הרכוש המשותף בתקופות שלאחר הגשת התביעה, וכן העובדה שלא מדובר בהפרשים חודשיים קבועים, בשל השינויים בסכומים המשולמים על ידי הנתבעת לאור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/370/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השינויים בשער הדולר, איני מוצאת מקום לסטות מהוראות הדין באשר לפסיקת חוב שנוצר לאחר הגשת התביעה.

87. כמו כן אני דוחה את הבקשה לסעד הצהרתי הקובע שעל הנתבעת לשלם את הפרש דמי הניהול עבור התקופה שממועד הגשת התביעה ועד מועד מתן פסק הדין, שכן משמעותו חיוב בסעד כספי באשר למועדים שלאחר הגשת התביעה, ואין זה המקרה המתאים לאור הנימוקים דלעיל.

הפרשי הצמדה וריבית

88. באשר לריבית, הרי שעל פי סעיף 2 **לחוק פסיקת ריבית, תשכ"א – 1961**, הדבר נתון לשיקול דעת הרשות השיפוטית.

89. באשר להפרשי הצמדה, הפסיקה קובעת שבהיעדר טעמים מיוחדים, יש לפסוק גם את הפרשי ההצמדה מיום היווצרות העילה [ר' לדוגמה **עניין טופ נדל"ן והפסיקה המוזכרת שם**].

90. בנסיבות העניין איני מוצאת מקום לחייב את הנתבעת בריבית, אלא מהמועד בו נקבע שעליה לשלם את החיוב על פי פסק הדין. כמו כן אני קובעת שיש לחייבה בהפרשי הצמדה ממועד הגשת התביעה בלבד. ראשית, ההליך נמשך תקופה ארוכה בין היתר בשל התנהלות התובעת עצמה, ולא רק בשל התנהלות הנתבעת. שנית, המחלוקת בין הצדדים הייתה מחלוקת כנה, כעולה מכך שהתובעת עצמה פרשה במשך תקופה ארוכה את המערכת ההסכמית כמו הנתבעת.

יתר הטענות

91. טענת הנתבעת לעניין היות הבית המשותף בית משותף מורכב. על פי סעיף 59 לחוק המקרקעין, הוראות לעניין היותו של בית משותף בבחינת בית משותף מורכב צריכות להופיע בתקנון הבית המשותף, או להיקבע על ידי המפקח. קביעה של המפקח נעשית לאחר נקיטה בהליך משפטי שכל בעלי היחידות הם צד לו [ר' ע"א (י-ם) 6217/05 **מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית** (נבו 7.6.2006)]. אין מחלוקת שלא ננקט הליך משפטי בפני המפקח לעניין זה. סעיף 77 לחוק המקרקעין מפנה, לעניין בית שלא נרשם כבית משותף, לסעיף 59 האמור. לצורך החלת הסעיף היה על הנתבעת להראות לכל הפחות שקיימות הוראות בעניין במערכת ההסכמית שבין כלל בעלי הדירות (ר' הפ' (מרכז) 21972-08-09 **ביטון נ' מרכז ראשונים** (1993) בע"מ (נבו 15.1.22013)). הנתבעת לא הציבה כל תשתית ראייתית בעניין זה, ולא הפנתה לסעיפים רלוונטיים בהסכמים שנחתמו עם יתר בעלי הדירות בעניין.

92. דין טענת הנתבעת, שהתובעת גרמה לעיכוב ברישום הבית המשותף ושככל שנרשם היה נרשם כבית משותף מורכב, באופן שהיה מפחית את חלקה של הנתבעת בהוצאות משום שהייתה נרשמת כאגף נפרד, להידחות.

ראשית, רישום הבית המשותף אמור להסתמך על המערכת ההסכמית שבין הצדדים. הנתבעת לא הוכיחה שעל פי המערכת ההסכמית האמורה, היא זכאית לרישום הבית כבית משותף מורכב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/370/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנית, הנתבעת לא הוכיחה שהתובעת היא שגרמה לעיכוב ברישום הבית המשותף, ולא נתנה כל הסבר לכך שהיא עצמה לא פנתה בשלב מוקדם יותר להכרזה על הבית כבית משותף מורכב.

שלישית, גם אם הבית היה נרשם כבית משותף מורכב, אין בכך כדי להביא למסקנה שהנתבעת הייתה מחויבת בסכום הנטען על ידה. כאמור לעיל, גם מחוות דעתו של מומחה הנתבעת עלה שהנתבעת משלמת פחות ממידת ההנאה שלה מהרכוש המשותף, וכן עלה, שניגוד לטענתו שהיא נהנית ממערכות נוספות ברכוש המשותף, גם אם במידה פחותה.

רביעית, כפי שנקבע בפסיקה, טענות באשר להתנהלות בלתי תקינה של נציגות הבית המשותף יכולות להוות עילה לנקיטה בהליך כלפי הנציגות, אך אין פוטירות בעל דירה מתשלום חלקו בהוצאות הרכוש המשותף [ר' לדוגמה עש"א 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו 15.4.19)]. בדומה, ככל שהנתבע סברה שהתנהלות התובעת מביאה לעיכוב ברישום הבית המשותף באופן הפוגע בה, היה באפשרותה לנקוט בהליך מתאים, אך אין הדבר פוטר אותה מתשלום חלקה בהוצאות.

יתר הסעדים

93. באשר למפגעים המוצבים מחוץ לנכס הנתבע, לא הכחישה הנתבעת את טענות התובעת בעניין (לדוגמה – סעיפים 33, 48 ו-73 לתצהירו של אמציה אהרונסון מטעם התובעת, בדבר פסולת וציוד במעבר האחורי, ותחזוקה לקויה של אזור פריקת הסחורות), אלא טענה שמדובר בחפצים או פסולת המוצבים על ידי מי ששוכר ממנה את המרכול ולא על ידה. על כן לטענתה היה מקום לתבוע בעניין את השוכר.

94. החובה לפנות חפצים המוצבים באופן קבוע ברכוש המשותף שלא כדין חלה הן על בעל היחידה והן על השוכר מטעמו. הצבת חפצים כאמור ברכוש המשותף מהווה למעשה תפיסה ייחודית של חלקים ברכוש המשותף, או שימוש בלתי סביר בו שאינו מאפשר שימוש דומה לבעלי הדירות האחרות, וזאת בניגוד לחובות החלות על בעל דירה, גם אם הדבר נעשה על ידי גורם אחר מטעמו. בנוסף, הנתבעת אינה יכולה לאחוז בחבל בשני קצותיו, ולטעון מחד שהיא מנקה את האזורים שסביב המרכול על חשבוה, ועל כן אינה צריכה להשתתף בהוצאות הניקיון של הרכוש המשותף (כאשר מדובר למעשה על ניקיון המבוצע מטעם השוכר), ומאידך לטעון שאין לבוא אליה בטענות בנוגע לניקיון שטחים ברכוש המשותף, כי השוכר מטעמה הוא שמשליך פסולת. מכיוון שהנתבעת לא הכחישה את הטענה שמוצבים חפצים ונזרקת פסולת שלא כדין באזור הרכוש המשותף, על ידי השוכר מטעמה, הרי שעל הנתבעת להביא לפינוי אותם חפצים ופסולת.

95. לפיכך אני קובעת שבתוך 30 יום מהיום תפנה הנתבעת את הפסולת והחפצים שבמעבר האחורי של הבית המשותף.

96. באשר לניקיון שוטף של האזורים בהם מבוצעת פריקה וטעינה של סחורות, ואשר אינם צמודים ליחידת הנתבעת, הרי שהדבר ייעשה בהתאם להסכמות שיגובשו בין הצדדים – ככל שיוסכם שהנתבעת היא שתתחזק את האזורים האמורים ברכוש המשותף, יופחתו סכומי התחזוקה מהתשלומים שבהם עליה להשתתף לצורך תחזוקת הרכוש המשותף, וככל שלא יוסכם כאמור, הרי שהתחזוקה, כולל הניקיון של שטחים אלו, צריכה להיעשות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/370/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על ידי נציגות הבית המשותף. מכיוון שהנתבעת טענה שהיא שמתחזקת אזורים אלו, כל עוד לא יהיו הסכמות בעניין בין הצדדים, על הנתבעת לדאוג לניקיון השטחים האמורים.

97. באשר לבקשת התובעת לפיצול סעדים, מכיוון שאיני מוצאת מקום לתת את הסעד ההצהרתי שהתבקש על ידי התובעת באשר לתקופה שלאחר כתב התביעה, הרי שאין מניעה שהתובעת תגיש תביעה באשר לסכומי החוב הנטענים על ידה אשר נוצרו לאחר הגשת התביעה.

סיום

98. לאור האמור אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 255,386 ₪ **בתוספת מע"מ** בתוך 60 יום, בתוספת הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל.

99. באשר להוצאות ההליך, בהתחשב בהפרש המשמעותי בין סכום התביעה לבין הסכום שנפסק, ולאור התנהלותם של שני הצדדים שהביאה להתארכות ההליך, אני קובעת שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ט ניסן תשפ"ג, 20 אפריל 2023, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים